공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제2023 - 127 호 2023. 8. 30.

사 건 번 호	2022입담1177, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165
사 건 명	조달청 발주 백신구매입찰 관련 33개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건
피 심 인	1. 광동제약 주식회사 서울 서초구 서초중앙로 85 대표이사 ○○○ 대리인 법무법인(유한) 광장 담당변호사 ○○, ○○○, ○○○ 2. 주식회사 그린비[1] 화성시 경기대로 1014, 602호 대표이사 ○○○ 3. 주식회사 그린위드[2] 서울 구로구 구로중앙로40길 15, 2층 대표이사 ○○○ 4. 주식회사 글락소스미스클라인 서울 용산구 한강대로 92 대표이사 ○○○○○○○○○○

1) 2019. 10. 24. 폐업하였다.
2) 2019. 3. 29. 폐업하였다.

대리인 변호사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

5. 금청약품 주식회사

안양시 동안구 엘에스로116번길 118, 7층 732호

대표이사 ○○○

6. 주식회사 녹십자

용인시 기흥구 이현로30번길 107

대표이사 ○○○

대리인 법무법인(유한) 율촌

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○

7. 메디원 주식회사

고양시 덕양구 서정마을1로 8, 3층

대표이사 ○○○

8. 주식회사 보령[3)]

서울 종로구 창경궁로 136

대표이사 ○○○○○○, ○○○

대리인 법무법인(유한) 세종

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○

9. 주식회사 보령바이오파마

서울 종로구 창경궁로 136

대표이사 ○○○

대리인 법무법인 케이엘파트너스

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○

3) 2022. 3. 25. 보령제약 주식회사에서 주식회사 보령으로 상호를 변경하였다.

10. 주식회사 비앤씨메디칼

서울 강서구 우장산로16길 30

대표이사 ○○○

대리인 법무법인(유한) 세종

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

11. 주식회사 새수원약품

수원시 장안구 경수대로 1022, 4층

대표이사 ○○○

12. 주식회사 송정약품

서울 금천구 한내로 56, 3층

대표이사 ○○○

13. 주식회사 신세계케미칼[4)]

서울 강서구 금낭화로24나길7, 201호

대표이사 ○○○, ○○○

14. 주식회사 에디팜

군포시 용호1로1번길 10, 4층

대표이사 ○○○

15. 에스케이디스커버리 주식회사

성남시 분당구 판교로 332

대표이사 ○○○, ○○, ○○○

대리인 법무법인(유한) 태평양

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○

---

4) 2014. 11. 4. 주식회사 신세계메디팜에서 주식회사 신세계케미칼로 상호를 변경하였고, 2015. 10. 31. 폐업하였다.

16. 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사[5)]

성남시 분당구 정자일로 248, 22층

대표이사 ○○○

대리인 법무법인(유한) 중부로

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○

17. 주식회사 에이치원메디[6)]

서울 서대문구 경기대로11길 26-6

대표이사 ○○○, ○○○

대리인 법무법인(유한) 광장

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○

18. 주식회사 우리약품

인천 연수구 청량로155번길 17

대표이사 ○○○

대리인 변호사 ○○○, ○○○

19. 주식회사 웰던팜

천안시 서북구 직산읍 아랫말1길 7-1

대표이사 ○○○

대리인 법무법인(유한) 세종

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

20. 주식회사 웰팜

부천시 오성구 송내대로518번길 34-27

대표이사 ○○○

대리인 법무법인(유한) 대륙아주

---

5) 2018. 9. 4. 주식회사 와이에스팜을 흡수합병한 뒤, 2021. 11. 16. 주식회사 지트리비앤티에서 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사로 상호를 변경하였다.

6) 2021. 12. 7. 주식회사 우인메디텍에서 주식회사 에이치원메디로 상호를 변경하였다.

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

21. 유한양행 주식회사

서울 동작구 노량진로 74

대표이사 ○○○

대리인 법무법인(유) 화우

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○

22. 주식회사 인투바이오[7]

용인시 처인구 금학로265번길 5-6, 1층, 2층

대표이사 ○○○, ○○○

대리인 변호사 ○○○, ○○○

23. 주식회사 정동코퍼레이션[8]

서울 서대문구 경기대로11길 26-6

대표자 사내이사 ○○○

대리인 법무법인(유한) 광장

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○

24. 주식회사 지엔팜

의왕시 부곡시장2길 5, 201호, 202호

대표이사 ○○○

대리인 법무법인(유한) 세종

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

25. 코리아팜 주식회사

김포시 고촌읍 아라육로57번길 46, 비동 2층

---

7) 2022. 2. 25. 주식회사 인투팜에서 주식회사 인투바이오로 상호를 변경하였다.

8) 피심인 주식회사 에이치원메디의 매출을 분산하기 위해 설립한 회사로서 대표 김○○은 주식회사 에이치원메디 대표 함○○의 처이고, 함○○이 주식회사 정동코퍼레이션을 실질적으로 경영하고 있다.

대표자 사내이사 ○○○

26. 주식회사 태성메디텍

고양시 일산동구 일산로 412, 505호

대표자 사내이사 ○○○

대리인 변호사 ○○○, ○○○

27. 유한회사 팜스원

광주 서구 화정로 280

대표이사 ○○○

28. 주식회사 팜월드

의왕시 부곡중앙남4길 17

대표이사 ○○○

대리인 법무법인(유한) 세종

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

29. 주식회사 하메스

의왕시 골잿말길 10

대표이사 ○○○, ○○○

30. 한국백신판매 주식회사

서울 송파구 중대로9길 44

대표이사 ○○○

대리인 법무법인(유한) 율촌

담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○

31. 주식회사 한스피엠아이

군포시 고산로211번길 26

대표자 사내이사 ○○○

대리인 변호사 ○○○, ○○○

32. 강승구(새수원약품 대표)[9]

경기도 수원시 장안구 경수대로 1022, 4층

33. 김종산(삼성바이오약품 대표)

인천 남동구 백범로 251

심의종결일 2023. 7. 12.

주 문

1. 피심인 광동제약 주식회사, 주식회사 글락소스미스클라인, 금청약품 주식회사, 주식회사 녹십자, 메디원 주식회사, 주식회사 보령바이오파마, 주식회사 비앤씨메디칼, 주식회사 새수원약품, 주식회사 송정약품, 주식회사 에디팜, 에스케이디스커버리 주식회사, 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사, 주식회사 에이치원메디, 주식회사 우리약품, 주식회사 웰던팜, 주식회사 웰팜, 유한양행 주식회사, 주식회사 인투바이오, 주식회사 정동코퍼레이션, 주식회사 지엔팜, 코리아팜 주식회사, 주식회사 태성메디텍, 유한회사 팜스원, 주식회사 팜월드, 주식회사 하메스, 한국백신판매 주식회사, 주식회사 한스피엠아이, 강승구, 김종산은 중앙행정기관 및 지방자치단체가 발주하는 백신 등 의약품 구매 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 광동제약 주식회사, 주식회사 글락소스미스클라인, 금청약품 주식회사, 주식

9) 이 사건과 관련하여 2016. 11.까지는 개인사업자인 새수원약품 명의로, 이후에는 법인사업자인 주식회사 새수원약품 명의로 입찰에 참가하였으며, 개인사업자인 새수원약품은 2018. 12. 31. 폐업하였고, 강○○는 현재 법인사업자인 주식회사 새수원약품의 대표이다.

회사 녹십자, 메디원 주식회사, 주식회사 보령바이오파마, 주식회사 비앤씨메디칼, 주식회사 새수원약품, 주식회사 송정약품, 주식회사 에디팜, 에스케이디스커버리 주식회사, 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사, 주식회사 에이치원메디, 주식회사 우리약품, 주식회사 웰던팜, 주식회사 웰팜, 유한양행 주식회사, 주식회사 인투바이오, 주식회사 정동코퍼레이션, 주식회사 지엔팜, 코리아팜 주식회사, 주식회사 태성메디텍, 유한회사 팜스원, 주식회사 팜월드, 한국백신판매 주식회사, 주식회사 한스피엠아이, 강승구는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 광동제약 주식회사	:	342,000,000원
2) 주식회사 글락소스미스클라인	:	351,000,000원
3) 금청약품 주식회사	:	24,000,000원
4) 주식회사 녹십자	:	2,035,000,000원
5) 메디원 주식회사	:	6,000,000원
6) 주식회사 보령바이오파마	:	185,000,000원
7) 주식회사 비앤씨메디칼	:	417,000,000원
8) 주식회사 새수원약품	:	3,455,000,000원
9) 주식회사 송정약품	:	1,697,000,000원
10) 주식회사 에디팜	:	229,000,000원
11) 에스케이디스커버리 주식회사	:	482,000,000원
12) 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사	:	4,065,000,000원
13) 주식회사 에이치원메디	:	11,552,000,000원
14) 주식회사 우리약품	:	95,000,000원
15) 주식회사 웰던팜	:	78,000,000원
16) 주식회사 웰팜	:	918,000,000원
17) 유한양행 주식회사	:	323,000,000원
18) 주식회사 인투바이오	:	9,000,000원
19) 주식회사 정동코퍼레이션	:	4,304,000,000원
20) 주식회사 지엔팜	:	446,000,000원
21) 코리아팜 주식회사	:	456,000,000원
22) 주식회사 태성메디텍	:	95,000,000원

23) 유한회사 팜스원	:	5,000,000원
24) 주식회사 팜월드	:	1,041,000,000원
25) 한국백신판매 주식회사	:	7,195,000,000원
26) 주식회사 한스피엠아이	:	9,000,000원
27) 강승구	:	868,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

3. 피심인 주식회사 보령에 대하여는 심의절차를 종료한다.

4. 피심인 주식회사 그린비, 주식회사 그린위드 및 주식회사 신세계케미칼에 대하여는 종결처리한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 지위 및 일반현황

1 피심인 광동제약 주식회사, 주식회사 그린비, 주식회사 그린위드, 주식회사 글락소스미스클라인, 금청약품 주식회사, 주식회사 녹십자, 메디원 주식회사, 주식회사 보령, 주식회사 보령바이오파마, 주식회사 비앤씨메디칼, 주식회사 새수원약품, 주식회사 송정약품, 주식회사 신세계케미칼, 주식회사 에디팜, 에스케이디스커버리 주식회사, 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사, 주식회사 에이치원메디, 주식회사 우리약품, 주식회사 웰던팜, 주식회사 웰팜, 유한양행 주식회사, 주식회사 인투바이오, 주식회사 정동코퍼레이션, 주식회사 지엔팜, 코리아팜 주식회사, 주식회사 태성메디텍, 유한회사 팜스원, 주식회사 팜월드, 주식회사 하메스, 한국백신판매 주식회사, 주식회사 한스피엠아

이[이하 사업자명을 기재함에 있어 '주식회사', '유한회사'는 생략하거나 ㈜, (유)로 표기한다], 강승구, 김종산은 의약품 제조업, 의약품 수입업 또는 의약품 도매업 등을 영위하는 사업자들로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[10] 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들이 이 사건 백신 공급 시장에서 차지하는 지위는 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 이 사건 백신 공급 시장에서의 피심인들 지위

구분	관련 피심인
제조사(수입사)	글락소스미스클라인 1개사
공동판매사(총판)	광동제약, 녹십자, 보령바이오파마, 에스케이디스커버리, 유한양행, 한국백신판매 등 6개사
일반 도매상	그린비, 그린위드, 금청약품, 메디원, 보령, 비앤씨메디칼, 새수원약품, 송정약품, 신세계케미칼, 에디팜, 에이치엘비테라퓨틱스, 에이치원메디, 우리약품, 웰던팜, 웰팜, 인투바이오, 정동코퍼레이션, 지엔팜, 코리아팜, 태성메디텍, 팜스원, 팜월드, 하메스, 한스피엠아이, 강승구, 김종산 등 26개사

한편, 에이치원메디와 정동코퍼레이션 간에는 아래와 같은 점을 고려할 때 실질적 지배관계가 존재한다.

3 ① 에이치원메디 및 정동코퍼레이션의 주식은 에이치원메디 대표 함○○ 및 특수관계인이 100% 소유하고 있다[11].

4 ② 함○○은 에이치원메디 및 정동코퍼레이션을 실질적으로 경영하고 있고, 함○○의 지시에 따라 에이치원메디 입찰담당자인 이○○ 이사가 정동코퍼레이션의 입찰업무도 처리하고 있다.

10) 2018. 9. 18. 법률 제15784호로 개정되어 2019. 9. 19.에 시행된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
11) 에이치원메디의 지분구조: 함○○ 19%, 함○○(함○○의 父) 65%, 허○○(함○○의 母) 15%, 함○○(함○○의 子) 0.5%, 함○○(함○○의 子) 0.5%(출처: 피심인 제출자료 소을 제1호증 내지 제3호증) 정동코퍼레이션의 지분구조: 함○○ 10%, 김○○(함○○의 妻) 10%, 함○○(함○○의 子) 40%, 함○○(함○○의 子) 40%(출처: 피심인 제출자료 소을 제4호증 내지 제5호증)

5 피심인들의 일반현황은 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 피심인들 일반현황

(해당연도 말 기준, 단위: 백만 원)

연번	피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	설립일
1	광동제약㈜	2020					1973.09.13.
		2019					
		2018					
2	㈜그린비	2020	2019. 10. 24. 폐업				2008.11.04.
		2019					
		2018					
3	㈜그린위드	2020	2019. 03. 29. 폐업				2004.01.01.
		2019					
		2018					
4	㈜글락소스미스클라인	2020					1968.02.23.
		2019					
		2018					
5	금청약품㈜	2020					2001.12.11.
		2019					
		2018					
6	㈜녹십자	2020					1969.11.01.
		2019					
		2018					
7	메디원㈜	2020					2013.10.10.
		2019					
		2018					
8	㈜보령	2020					1963.11.11.
		2019					
		2018					
9	㈜보령바이오파마	2020					1991.05.15.
		2019					
		2018					
10	㈜비앤씨메디칼	2020					2004.02.12.
		2019					
		2018					
11	㈜새수원약품	2020					2013.11.21.
		2019					
		2018					
12	㈜송정약품	2020					2008.06.12.
		2019					
		2018					
13	㈜신세계케미칼	2020	2015. 10. 31. 폐업				2005.02.01.
		2019					
		2018					
14	㈜에디팜	2020					2007.06.01.
		2019					
		2018					
15	에스케이	2020					1969.07.01.

	디스커버리㈜	2019					
		2018					
16	에이치엘비 테라퓨틱스㈜	2020					2000.06.07.
		2019					
		2018					
17	㈜에이치원 메디	2020					1988.01.23.
		2019					
		2018					
18	㈜우리약품	2020					2003.01.01
		2019					
		2018					
19	㈜웰던팜	2020					2016.12.23.
		2019					
		2018					
20	㈜웰팜	2020					2005.10.19.
		2019					
		2018					
21	유한양행㈜	2020					1926.06.20.
		2019					
		2018					
22	㈜인투 바이오	2020					2017.01.10.
		2019					
		2018					
23	㈜정동 코퍼레이션	2020					2016.03.21
		2019					
		2018					
24	㈜지엔팜	2020					2009.04.21.
		2019					
		2018					
25	코리아팜㈜	2020					2011.03.02.
		2019					
		2018					
26	㈜태성 메디텍	2020					2010.06.22.
		2019					
		2018					
27	(유)팜스원	2020					2006.08.08.
		2019					
		2018					
28	㈜팜월드	2020					2004.12.22.
		2019					
		2018					
29	㈜하메스	2020					2008.04.29.
		2019					
		2018					
30	한국 백신판매㈜	2020					2010.08.05.
		2019					
		2018					
31	㈜한스 피엠아이	2020					2007.02.07.
		2019					
		2018					

32	강승구 (새수원약품)	2020 2019 2018	2018. 12. 31. 폐업				2010.03.22.
33	김종산 (삼성바이오약품)	2020 2019 2018					2014.01.29.

* 출처: 피심인들 제출자료(심사보고서 소갑 제1호증[12]) 및 NICE 평가정보(KISLINE)

나. 시장구조 및 실태

1) 백신의 개념 및 종류

가) 백신의 개념

6 백신(Vaccine)은 사람이나 동물에서 병원체, 특히 박테리아와 바이러스에 의해서 발생하는 질병을 예방하기 위해 병원체 자체나 구성분의 일부 또는 독소를 적절한 방법으로 처리해 독성을 줄임으로써 생체 내에서 항체를 유도할 수 있는 항원을 함유하는 생물학적 체제를 의미한다.

7 그리고 독감(Influenza, flu)은 인플루엔자 바이러스가 일으키는 급성 호흡기 질환을 의미하며 바이러스가 코・목・폐에 침입하며 갑작스러운 고열, 두통, 근육통, 오한 등을 유발하는데, 업계에서는 통상적으로 독감을 예방하기 위한 백신을 '독감백신'이라 하고, 나머지 기타 백신을 통칭하여 '기초백신'이라 한다.

8 백신은 항원의 상태에 따라 생백신과 사백신으로 분류되는데, 생백신은 병원체를 죽이지 않고 대신 활동을 약화시켜 만든 백신[13]을, 사백신은 병원체를 죽이고 항원은 그대로 유지하여 만든 백신[14]을 말한다.

나) 예방접종 분류

12) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.
13) 접종균이 살아있되, 치명적이지 않을 정도로 약하게 희석 및 약독화(독성을 약화시킨 상태)한 것
14) 접종균을 죽인 상태에서 균의 독성을 희석 및 중화(세균의 독소분비물만을 거른 것)한 것

(1) 필수예방접종 및 임시예방접종

9 필수예방접종은 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률' 제24조에 따라 예방접종 대상 감염병 중 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 관할 보건소를 통해 필수적으로 예방접종을 시행해야 하는 감염병에 대한 예방접종을 말하며, 디프테리아 등 18개 질병이 지정되어 있다.

10 임시예방접종은 질병관리청장이 감염병 예방을 위하여 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 예방접종을 실시할 것을 요청하거나, 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 감염병 예방을 위하여 예방접종이 필요하다고 인정하는 경우에 실시되는 예방접종을 말한다.

(2) 국가예방접종 및 기타예방접종

11 국가예방접종은 필수예방접종으로 시행해야 하는 예방접종 중 접종대상, 백신을 지정하여 국가예방접종사업을 통해 예방접종 비용을 지원하는 백신[15]에 대한 예방접종을 말하며, 보건소와 지정 의료기관에서 무료로 접종을 받을 수 있다.

12 기타예방접종은 국가예방접종 대상 백신 외[16]에 의료기관에서 유료로 접종받을 수 있는 예방접종을 말한다.

(3) 백신의 종류

13 국내에 유통되는 백신은 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 국내 유통 백신 현황(인플루엔자 백신 제외)

구분	백신 종류	분류	제조·수입사
국가	결핵(BCG, 피내용)	생백신	엑세스파마

15) 결핵백신(BCG, 피내접종) 등 17개 백신이 있다.
16) 결핵백신(BCG, 경피접종) 등 7개 종류의 백신이 있다.

예방 접종	B형간염(HepB)	사백신	얀센백신
			에스케이바이오사이언스
			엘지생명과학
	디프테리아/파상풍/백일해(DTaP)	사백신	보령바이오파마
	폴리오(IPV)	사백신	한국백신
	디프테리아/파상풍/백일해/폴리오 (DTaP-IPV)	사백신	사노피파스퇴르코리아
	디프테리아/파상풍/백일해/폴리오/b형 헤모필루스 인플루엔자(DTaP-IPV/Hib)	사백신	사노피파스퇴르코리아
			글락소스미스클라인
	파상풍/디프테리아(Td)	사백신	에스케이바이오사이언스
			글락소스미스클라인
			엑세스파마
			녹십자
	파상풍/디프테리아/백일해(Tdap)	사백신	사노피파스퇴르코리아
			글락소스미스클라인
	홍역/유행성이하선염/풍진(MMR)	생백신	한국엠에스디
			글락소스미스클라인
	일본뇌염	사백신	녹십자
			보령바이오파마
		생백신	글로박스
	수두(VAR)	생백신	녹십자
			보란파마
			에스케이바이오사이언스
	b형 헤모필루스 인플루엔자(Hib)	사백신	사노피파스퇴르코리아
			글락소스미스클라인
			엘지생명과학
	A형간염(소아용)(HepA)	사백신	사노피파스퇴르코리아
			글락소스미스클라인
			한국엠에스디
	폐렴구균(PCV, 단백결합)	사백신	한국화이자제약
			글락소스미스클라인
	폐렴구균(23가 다당질)	사백신	한국엠에스디
	사람유두종바이러스(HPV)	사백신	한국엠에스디
			글락소스미스클라인
	장티푸스(ViCPS)	사백신	보령바이오파마
	신증후군출혈열(HFRS)	사백신	녹십자
기타 예방 접종	결핵(BCG, 경피용)	생백신	한국백신
	일본뇌염	생백신	사노피파스퇴르코리아
	로타바이러스(RV)	생백신	한국엠에스디
			글락소스미스클라인
	대상포진(HZV)	생백신	한국엠에스디
			에스케이바이오사이언스
	사람유두종바이러스(HPV9)	사백신	한국엠에스디
	A형간염(성인용)	사백신	글락소스미스클라인
			사노피파스퇴르코리아
			한국엠에스디
	수막구균(MCV4)	사백신	글락소스미스클라인
			사노피파스퇴르코리아

* 출처: 질병관리청 홈페이지

2) 백신의 유통 방식

14 백신은 제조사(수입사)의 백신 제조·수입 이후 식약처의 국가검정을 거쳐 제조사·수입사 및 도매업체 등을 통해 공공 또는 민간에 공급되며, 구체적으로 다음과 같은 과정을 거쳐 보건소 및 병의원 등 의료기관에 수급이 이루어지고 있다.

15 ① 제조 및 수입 단계: 질병관리청은 백신의 안정적인 수급을 위해 매년 비정기적으로 백신 제조사·수입사와 간담회를 실시하여 다음 해 필수예방접종에 필요한 백신의 예상 수요 및 일정을 공유하고 있으며, 제조사·수입사들에게 연간 공급계획을 요청하여 회신을 받고 각 제조사·수입사는 질병관리청과 공유한 일정에 맞추어 백신을 제조·수입한다.

16 ② 국가 검정 및 출하 승인 단계: 백신 제품은 약사법 제53조에 따라 식약처장의 출하 승인을 얻어야 판매 또는 보관·저장이 가능하며, 식약처의 검정 기간은 품목마다 다르나 업무일 기준으로 통상 약 35~86일이 소요된다. 식약처의 검정에 합격해야 출하 승인이 이루어지고 이후 보건소 등 의료기관에 공급된다.

17 ③ 유통 단계: 국가의 필수예방접종에 사용되는 백신 유통 체계는 민간부문과 공공부문으로 이원화되어 있는바, 민간 의료기관은 스스로 백신을 구매하여 예방접종을 실시한 후 백신 비용을 국가로부터 환급받게 되고, 공공부문에서는 정부가 전국 보건소에 백신을 공급하고 있다. 다만, 일부 백신의 경우 2019. 1.경 정부총량구매방식을 도입하여 정부가 특정 기간 사용될 필수접종 물량을 일괄 구매하여 민간(위탁의료기관)에서 실제로 사용한 물량을 사후에 현물이나 현금으로 정산하게 되면서 조달물량이 대폭 증가하게 되었다[17].

17) 백신 구매 및 공급 방식 비교

제3자단가계약방식 (대부분의 백신)	정부총량구매방식 (BCG(피내용), PCV, HPV 백신)
○ 정부: 공공부분(5~10%) 물량 구매 ○ 조달계약업체: 보건소에 백신 공급 ○ 민간부분: 도매상들의 자율 경쟁을 통해 공급	○ 정부: 공공+민간 전체 물량(100%) 구매 ○ 조달계약업체: 보건소 및 민간 병·의원에 백신 공급

3) 국가예방접종사업 대상 백신 조달

가) 국가예방접종사업(National Immunization Program, NIP) 내용

18 NIP란 국가 및 지자체에서 특정 질병에 대한 예방접종 비용을 지원해 주는 국가예방접종사업을 말한다.

19 국가 및 지방자치단체는 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률' 제4조와 제24조 등에 따라 감염병 예방접종사업을 실시할 책무가 있는데, 정부가 1996년부터 영유아 대상 NIP를 시작한 이후 2009년부터는 민간 병의원에서 시행한 필수예방접종에 대해서도 백신 비용과 접종 시행비를 지원하는 등 지속적으로 NIP의 범위와 대상을 확대해 오고 있다.

20 현재 정부는 만 12세 이하 어린이를 대상으로 감염병 예방에 반드시 필요한 피내용 BCG 백신 등을 보건소와 위탁 의료기관에서 무료로 접종받을 수 있도록 지원하고 있다.

나) NIP 대상 백신의 조달 방식

21 일반적으로 NIP는 1년 단위로 실시되므로 질병관리청은 매년 초에 제조사(수입사)·판매사와 예정 수량 및 계약 단가 등을 협의하고 예산 범위내에서 추정가격을 결정하여 조달청에 조달계약을 요청하면, 조달청은 추정가격을 넘지 않는 선에서 기초금액을 설정하여 공개하며, 기초금액의 ±2% 범위에서 예정가격(비공개)이 결정된 후, 예정가격 이하의 낮은 투찰가격을 제출한 업체가 낙찰되어 계약이 체결된다. 단, 독감 백신의 경우에는 계절적 요인으로 인해 통상적으로 매년 6~7월경 조달 절차가 실시되고 있다.

22 구체적으로 보건소는 소요 물량과 접종 시기 등을 자체적으로 판단하여 질병관리청에 보고하면, 질병관리청은 이를 취합하여 조달청 나라장터를 통해 입찰을 진

행하고 계약을 체결한다. 이후 보건소는 질병관리청과 계약을 체결한 업체로부터 백신을 공급받아 예방 접종을 실시한다.

23 위탁의료기관의 경우에는 자체 보유한 백신으로 먼저 예방 접종을 실시한 후 조달계약업체로부터 현물 등으로 상환받고 있다.

다) NIP 대상 백신의 조달 부문 참여 사업자

(1) 제조・수입사

24 ◇ 독감백신: 녹십자, 에스케이바이오사이언스, 엘지생명과학, 일양약품, 한국백신, 보령바이오파마 등 6개 업체

25 ◇ 기초백신: 엑세스파마, 얀센백신, 에스케이바이오사이언스, 엘지생명과학, 보령바이오파마, 한국백신, 사노피파스퇴르코리아, 클락소스미스클라인, 녹십자, 한국엠에스디, 보란파마, 글로박스, 한국화이자제약 등

(2) 의약품 도매업체

26 ◇ 에이치원메디, 팜월드, 지엔팜, 비앤씨메디칼, 이엔팜, 코리아팜, 디엘팜, 송정약품, 웰팜, 새수원약품, 에이치엘비테라퓨틱스, 웰팜, 제이팜, 플러스메디칼 솔리드팜, 청아약품 등

4) 백신 시장 현황

27 국내 백신 시장은 2015년에서 2019년까지 연평균 3.2%의 성장률을 나타냈고 2020년도 기준 4억 5,100만 달러 규모로 글로벌 시장의 2%를 차지하고 있다.

28 2020년도 국내 백신의 생산실적은 7,301억 원으로 2019년 4,812억 원 대비

54.7% 증가하였다.

29 국내에서 생산되는 백신은 독감백신의 물량이 기초백신보다 많으며, 사실상 6개 대형 제약사(녹십자, 에스케이바이오사이언스, 엘지생명과학, 일양약품, 한국백신, 보령바이오파마)로 제조사가 한정되어 있다는 점에서 기초백신과는 차이가 있다. 일부 독감 백신의 경우 이를 취급하는 다른 수입사들도 존재하나, 이러한 수입사들은 민간시장에 납품할 뿐이고 낮은 조달가격으로 인해 공공(보건소) 조달에는 참여하고 있지 않다.

가) NIP 지정으로 인한 경쟁 감소 현상 발생

30 정부는 2009년부터는 민간에서 시행하는 필수예방접종에 대해서도 백신 비용과 접종 시행비를 지원하는 등 지속적으로 필수예방접종사업의 범위와 대상을 확대하여 왔다.

31 현재는 17종의 백신[18]을 보건소와 위탁의료기관에서 무료로 받을 수 있으며, 매년 NIP 대상 백신이 조금씩 증가하였다.

32 2009년 NIP 지정 이전에는 보건소에 납품하는 물량이 국내 전체 공급 물량의 약 90%의 비중을 차지하였기 때문에 공공부문(보건소) 백신 조달에서 도매업체들 사이의 경쟁이 비교적 활발히 이루어졌으나, NIP 지정 이후 민간의료 기관에서도 무료 접종이 가능해지자 보건소 조달 납품 물량이 축소되기 시작하였으며, 도매업체들로서는 공공 조달에 적극적으로 진입할 유인이 점차 사라지기 시작하였다.

33 이에 따라 NIP 지정 이전부터 개별 백신제품 별로 제조사들과 주로 거래하였던 특정 도매업체들 위주로만 해당 백신 품목의 조달 입찰절차에 참여하는 분위기로 변화하였다.

18) 2022년 현재 NIP 적용대상 백신은 16개 전염병에 17개 백신이다.

34 다만, NIP 고시가격은 보건소 이외에 제조사들이 민간 의료원 등에 직접 납품하는 공급기준가격(민수가격)이 되는데, 질병관리청 등이 조달청 입찰을 통해 최종적으로 계약 체결한 단가(조달단가)를 기준으로 NIP 고시가격이 책정된다.

35 제조사들은 민수가격이 떨어지는 것을 방지하기 위해 도매업체 등을 통해 조달단가를 높이려는 경향이 있다.

나) '제조사 입찰방식'에서 '도매업체 입찰방식'으로의 전환

36 질병관리청은 2009년 6월경 조달계약 방식을 기존 '제조사 입찰방식'에서 '도매업체 입찰방식'으로 변경하였다. 이로 인해 낙찰자로 선정된 도매업체들은 다시 제조사로부터 해당 백신제품을 공급받아 보건소 등에 납품하여야 했다.

37 그러나 실제로 특정 백신제품을 유통할 도매업체를 선정하는 권한은 사실상 해당 제품을 생산·수입하는 제조·수입사에 있었는데, 제조사로부터 공급받은 백신을 보건소 또는 민간 의료기관에 납품해야 하는 도매업체의 입장에서는 공공부문 조달 입찰절차에 참가하여 저가로 낙찰받더라도 결국 제조사로부터 해당 백신제품의 공급을 받지 못하면 질병관리청과의 계약이행이 곤란해질 수밖에 없게 되었다.

다) 공급확약서 제출 제도 도입

38 백신 입찰이 '도매업체 입찰방식'으로 변경되면서 백신을 제조하는 제조사가 직접 낙찰받아 계약을 체결하는 것이 아니어서 질병관리청은 백신을 안정적으로 공급받지 못할 위험이 발생하게 되었다.

39 이에 질병관리청은 안정적으로 백신을 공급받기 위해 입찰에 참여하는 업체로 하여금 백신제조사의 공급확약서를 제출하도록 하였다.

40 2009년 공급확약서 도입 당시에는 입찰에서 낙찰받은 후에 제조사의 공급확

약서를 제출하도록 하였으나, 2010년 미래약품이라는 도매업체가 저가로 낙찰받자 제조사들이 저가 투찰이라는 이유로 미래약품에 공급확약서를 제공하지 않아 결국 미래약품은 질병관리청과 계약을 유지할 수 없게 되었다.

41 이에 질병관리청은 사후적인 공급확약서 제출만으로는 안정적으로 백신을 공급받지 못할 우려가 있다고 판단하고 적격심사 방식을 통해 최종 낙찰자 선정 전에 공급확약서를 제출하도록 하였다.

다. 이 사건 개요

42 이 사건 공동행위는 질병관리청, 육군 제1266부대, 서울의료원, 국방부 및 한국국제보건의료재단 등의 백신 수요기관이 조달청을 통하거나 자체적으로 발주[19]하여 2013. 2. ~ 2019. 10. 기간 중 실시한 총 170건의 백신 구매입찰에서, 각 입찰에 참여한 피심인들 간에 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의하고 실행한 것으로서, 각 사건별 공동행위 대상 입찰 건수 및 참여 피심인 수 등은 아래 <표 4>와 같다[20].

<표 4> 피심인별 공동행위 관련 입찰 내역

(단위: 백만 원, 부가가치세 제외)

연번	사건번호	피심인			입찰건수	입찰합계	관련 매출액**
		낙찰예정자 (들러리 섭외)	들러리	들러리 섭외자*			
1	2022 입담 1177	에이치원메디	송정약품		10	20	139,045
			정동코퍼레이션		1		
			웰팜		1		
		정동코퍼레이션	에이치원메디		1		
			송정약품		7		
2	2022 입담 1152	송정약품	신세계케미칼		3	22	55,473
			에이치원메디		8		
			정동코퍼레이션		5		
			코리아팜		1		
			에이치원메디 코리아팜		4		

19) 백신 수요기관 중 서울의료원만 자체 발주를 하였고, 나머지는 모두 조달청을 통해 발주하였다.
20) 심사관은 동일 피심인이 다수의 입찰에 참여하면서 서로 다른 입찰참여자와 낙찰예정자 등을 합의한 사정을 감안하여 들러리를 섭외한 자를 기준(주로 낙찰예정자가 들러리 섭외)으로 사건을 분류하였다.

			정동코퍼레이션 코리아팜		1		
3	2022 입담 1153	에이치엘비테라퓨틱스	코리아팜		3	4	2,189
			새수원약품 메디원		1		
4	2022 입담 1154	코리아팜	송정약품		8	14	2,051
			송정약품 팜월드		1		
			에이치엘비테라퓨틱스		2		
			팜월드		3		
5	2022 입담 1155	웰팜	우리약품 태성메디텍		1	17	20,851
			에이치원메디		10		
			정동코퍼레이션		4		
			정동코퍼레이션 인투바이오 한스피엠아이		1		
			팜월드		1		
6	2022 입담 1156	그린비	팜스원		2	3	351
			웰팜 하메스		1		
7	2022 입담 1157	그린위드	금청약품		3	6	2,481
			코리아팜		3		
8	2022 입담 1158	강승구 (새수원약품)	팜월드		1	1	370
9	2022 입담 1159	팜월드	지엔팜		17	19	28,205
			지엔팜 웰던팜		1		
			웰던팜		1		
10	2022 입담 1160	비앤씨메디칼	에디팜		31	42	12,338
		에디팜	비앤씨메디칼		10		
			김종산(삼성바이오약품)	비앤씨메디칼	1		
11	2022 입담 1161	에스케이 디스커버리	정동코퍼레이션		1	1	12,068
12	2022 입담 1162	녹십자	에이치원메디		1	3	52,720
			정동코퍼레이션		2		
13	2022 입담 1163	한국백신판매	에이치엘비테라퓨틱스		2	13	275,707
			새수원약품		1		
		강승구 (새수원약품)	에이치엘비테라퓨틱스	한국백신판매	2		
		에이치엘비테라퓨틱스	강승구(새수원약품) 메디원		1		
			에이치원메디 송정약품		1		
			새수원약품		1		
		에이치원메디	에이치엘비테라퓨틱스		1		
			에이치엘비테라퓨틱스		1		

			강승구(새수원약품)				
			에이치엘비테라퓨틱스 새수원약품		2		
		정동코퍼레이션	에이치원메디 에이치엘비테라퓨틱스 새수원약품		1		
14	2022 입담 1164	보령	송정약품 정동코퍼레이션	보령 바이오파마	1	2	8,260
			송정약품		1		
15	2022 입담 1165	유한양행	정동코퍼레이션	글락소 스미스클라인	1	3	17,594
			정동코퍼레이션 비앤씨메디칼		1		
		광동제약	웰팜		1		
합 계					170	170	629,703

* 입찰에는 직접 참가하지 않았으나 들러리를 섭외하거나 낙찰예정자 및 들러리에게 투찰가격을 알려주는 방법으로 입찰담합에 가담한 자이다.

** 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액(총액입찰의 경우에는 계약금액, 단가입찰의 경우에는 납품대금을 합산한 것)을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 경우에는 예정가격을 합산하였다(이하 같다).

43 이 사건과 관련된 170건의 입찰 중 피심인들이 낙찰받은 147건[21]의 기초금액 대비 낙찰금액 비율[낙찰률=(낙찰금액/기초금액)×100]은, 95% 미만 13건(8.8%), 95%~99.9% 17건(11.6%), 100% 79건(53.7%), 100% 초과 38건(25.9%)으로서 100% 이상의 비율이 약 80%를 차지하며, 서울의료원[22]을 수요기관으로 하는 16건의 입찰을 제외한 131건의 입찰에서는 99.9% 미만이 14건(10.7%), 100% 이상이 117건(89.3%)이다.

44 백신입찰의 경우 통상 전년도에 낙찰받았던 업체는 백신제조사로부터 공급확약서를 받을 가능성이 높아 입찰에 계속 참가하여 낙찰받으려는 경향이 있는 반면, 다른 의약품 도매상은 공급확약서를 받을 가능성이 희박한 것으로 생각하고 입찰에 참가하지 않으려는 경향이 있다.

45 이에 따라 전년도에 낙찰받은 업체는 해당 백신입찰에서 자신에게 기득권이 있는 것으로 인식하고 단독응찰로 인한 유찰을 방지하기 위하여 들러리를 세워 입찰

21) 170건의 입찰 중 23건은 유찰되거나 피심인 외의 사업자가 낙찰받은 것으로 이 23건은 모두 서울의료원을 수요기관으로 하는 의약품 통합구매 입찰 건(사건번호 2022입담1160 건)이다.
22) 서울의료원을 수요기관으로 하는 입찰은 백신 등 의약품을 일괄적으로 구매하는 의약품 통합구매 입찰이다.

에 참가하는 경향이 있는바, 낙찰예정자는 높은 금액으로 낙찰받기 위해 기초금액의 100% 수준으로 투찰하고, 들러리는 예가초과로 탈락하도록 투찰하는 관행이 오랫동안 유지되었다.

46 이 사건 공동행위에 가담한 피심인들의 임직원은 아래 <표 5>와 같다.

<표 5> 공동행위에 가담한 임직원 내역

순번	피심인	책임자		입찰 실무자	
		직위	성명	직위	성명
1	에이치원메디	대표		이사	
2	정동코퍼레이션	실질 대표		이사	
3	송정약품	대표		이사	
4	신세계케미칼	대표		이사	
5	에이치엘비테라퓨틱스	전무		팀장	
6	코리아팜	대표		대표	
7	웰팜	대표		이사	
8	우리약품	대표		이사	
9	태성메디텍	대표		대표	
10	인투바이오	대표		대표	
11	한스피엠아이	실질 대표		차장	
12	그린비	대표		이사	
13	메디원	대표		대표	
14	팜스원	대표		대표	
15	하메스	대표		대표	
16	그린위드	대표		대표	
17	새수원약품	대표		대표	
18	강승구(새수원약품)	대표		대표	
19	금청약품	대표		이사	
20	팜월드	대표		팀장	
21	지엔팜	대표		과장	
22	웰던팜	대표		과장	
23	비앤씨메디칼	대표		이사	
24	에디팜	과장		과장	
25	김종산(삼성바이오약품)	대표		사원	
26	에스케이디스커버리	-		팀장	
27	녹십자	-		팀장	
28	한국백신판매	대표		본부장	
29	보령*	-		-	
30	보령바이오파마	전무		부장	
31	유한양행	-		부장	
32	광동제약	본부장		상무	
33	글락소스미스클라인	-		팀장	

* 보령 임직원이 공동행위에 가담한 사실은 확인하지 못하였다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 각 사건별 인정사실 및 근거

1) 사건번호 2022입담1177 건

가) 합의 개요

47 피심인 에이치원메디 및 정동코퍼레이션은 2013. 2. ~ 2019. 4. 기간 중 조달청이 발주한 2013년도 필수예방접종 백신 등 20건의 백신구매 입찰에 참가하면서 송정약품 등 4개사와 입찰 별로 사전에 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 2022입담1177 건 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자				계약금액
				낙찰자	투찰률	들러리	투찰률	
1	20130224561	각 수요기관	2013년도 필수예방접종 백신	에이치원메디	99.85	송정약품	164.27	
2	20130320672	각 수요기관	2014년 수막구균	에이치원메디	99.87	송정약품	102.05	
3	20140623655	질병관리청	폐렴구균(23가 다당질)	에이치원메디	99.10	송정약품	100.73	
4	20150223368	육군제1266부대	수막구균	에이치원메디	99.27	송정약품	101.25	
5	20160109955	육군제1266부대	수막구균	에이치원메디	99.99	송정약품	101.96	
6	20160342606	질병관리청	폐렴구균(23가 다당질)	에이치원메디	99.65	송정약품	101.63	
7	20160342647	질병관리청	DTaP-IPV	에이치원메디	99.92	송정약품	101.88	
8	20160614111	질병관리청	13가 폐렴구균	에이치원메디	99.71	정동코퍼레이션	101.09	
9	20170126666	국방부	수막구균	정동코퍼레이션	99.91	에이치원메디	101.90	
10	20170209394	질병관리청	DTaP-IPV	정동코퍼레이션	99.07	송정약품	100.76	
11	20170317834	질병관리청	IPV	정동코퍼레이션	99.54	송정약품	101.41	
12	20170320451	질병관리청	PCV13	정동코퍼레이션	99.30	송정약품	101.28	

13	2017032 2325	질병관리청	Td	정동코퍼레이션	99.97	송정약품	101.87	
14	2018022 7968	육군제1266부대	수막구균	정동코퍼레이션	99.69	송정약품	101.23	
15	2018051 1400	질병관리청	DTaP-IPV	정동코퍼레이션	99.06	송정약품	100.89	
16	2018051 1471	질병관리청	IPV	정동코퍼레이션	99.58	송정약품	101.12	
17	2018052 4977	질병관리청	DTaP-IPV/Hib	에이치원메디	99.86	송정약품	101.23	
18	2019012 8424	육군제1266부대	수막구균	에이치원메디	99.32	송정약품	101.30	
19	2019033 0329	질병관리청	DTaP-IPV	에이치원메디	99.57	송정약품	101.46	
20	2019040 6282	질병관리청	DTaP-IPV/Hib	에이치원메디	99.71	웰팜	101.38	
합계								139,045,420,089

나) 구체적인 합의 내역

48 위 <표 6>의 입찰 별로 피심인들이 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 내역은 아래와 같다.

49 순번 1~7, 10~19 등 17건의 입찰에서 에이치원메디 입찰 실무자 이○○는 송정약품 입찰 실무자 임○○에게 들러리 참가 요청을 하고, 임○○는 대표 유○○에게 이러한 내용을 보고하고 들러리 참가 승인을 받았다.

50 순번 8~9 입찰에서 에이치원메디 입찰 실무자 이○○는 에이치원메디가 낙찰받도록 하기 위해 정동코퍼레이션을, 정동코퍼레이션이 낙찰받도록 하기 위해 에이치원메디를 각각 들러리로 참가시키면서 자신이 이 두 회사의 입찰실무를 맡았다.

51 순번 20 입찰에서 에이치원메디 입찰 실무자 이○○는 웰팜 입찰 실무자 김○○에게 들러리 참가 요청을 하고, 김○○는 대표 최○○에게 이러한 내용을 보고하고 들러리 참가 승인을 받았다.

다) 합의의 실행

52 낙찰예정자인 에이치원메디 및 정동코퍼레이션은 기초금액 수준으로, 송정약품 및 웰팜 등 들러리는 예가초과로 탈락하도록 높은 금액으로 투찰하는 등 입찰 별로 사전에 합의한 대로 입찰에 참가함으로써 총 20건의 입찰에서 낙찰예정자인 에이치원메디 또는 정동코퍼레이션이 모두 낙찰받았다.

53 이러한 사실은 함○○ 확인서 1(소갑 제2-1호증), 이○○ 진술조서 2(소갑 제2-5호증), 유○○ 진술조서(소갑 제2-8호증), 임○○ 진술조서(소갑 제2-9호증), 임○○ 확인서(소갑 제2-10호증), 김○○ 진술조서(소갑 제2-13호증), 최○○ 진술조서(소갑 제2-11호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 사건번호 2022입담1152 건

가) 합의 개요

54 피심인 송정약품은 2015. 3. ~ 2019. 3. 기간 중 조달청이 발주한 베로세포 유래 일본뇌염백신 등 22건의 백신구매 입찰에 참가하면서 신세계케미칼 등 4개사와 입찰 별로 사전에 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 7>과 같다.

<표 7> 2022입담1152 건의 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자				계약금액
				낙찰자	투찰률	들러리	투찰률	
1	20150300358	질병관리청	베로세포 유래 일본뇌염	송정약품	99.70	신세계케미칼	101.50	
2	20150300462	육군제1266부대	Tdap	송정약품	99.39	신세계케미칼	101.28	
3	20150342569	질병관리청	Tdap	송정약품	99.89	신세계케미칼	101.85	
4	20160311661	질병관리청	쥐 뇌조직 유래 일본뇌염	송정약품	99.46	에이치원메디	101.15	
5	20160433658	육군제1266부대	A형 간염	송정약품	99.63	에이치원메디	101.62	
						코리아팜	101.60	
6	20160433678	육군제1266부대	Tdap	송정약품	99.85	에이치원메디	101.83	
						코리아팜	101.84	
7	2016053	질병관리청	베로세포 유래	송정약품	99.68	에이치원메디	101.62	

	3618		일본뇌염			코리아팜	101.57	
8	20160533631	질병관리청	Tdap	송정약품	99.64	에이치원메디 코리아팜	101.61 101.62	
9	20161227673	질병관리청	일본뇌염 베로세포 유래 사백신	송정약품	99.70	정동코퍼레이션	101.64	
10	20170116044	국방부	A형 간염	송정약품	99.68	에이치원메디	101.67	
11	20170208026	질병관리청	베로세포 유래 일본뇌염	송정약품	99.94	에이치원메디	101.84	
12	20170209347	질병관리청	Tdap	송정약품	99.50	에이치원메디	101.48	
13	20170212601	육군제1266부대	Tdap	송정약품	99.79	에이치원메디	101.77	
14	20170918886	질병관리청	베로세포 유래 일본뇌염	송정약품	99.49	코리아팜	101.23	
15	20180307390	육군제1266부대	A형 간염	송정약품	99.98	정동코퍼레이션 코리아팜	101.47 101.47	
16	20180320252	육군제1266부대	Tdap	송정약품	99.49	정동코퍼레이션	101.46	
17	20180510499	질병관리청	Tdap	송정약품	99.72	에이치원메디	101.23	
18	20180600876	질병관리청	일본뇌염 베로세포 유래 사백신	송정약품	99.76	에이치원메디	101.33	
19	20180600890	질병관리청	베로세포 유래 일본뇌염	송정약품	99.58	에이치원메디	101.47	
20	20190123522	질병관리청	베로세포 유래 일본뇌염	송정약품	99.77	정동코퍼레이션	101.08	
21	20190128364	육군제1266부대	Tdap	송정약품	99.92	정동코퍼레이션	101.83	
22	20190330488	질병관리청	Tdap	송정약품	99.04	정동코퍼레이션	100.94	
합계								55,473,231,264

나) 구체적인 합의 내역

55 위 <표 7>의 입찰 별로 피심인들이 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 내역은 아래와 같다.

56 순번 1~3 입찰에서 송정약품 대표 유○○ 및 입찰 실무자 임○○는 신세계케미칼 입찰 실무자 이○○에게 들러리 참가 요청을 하고, 이○○은 대표 허○○에게 이러한 내용을 보고하고 들러리 참가 승인을 받았다.

57 순번 4~13, 15~22 등 18건의 입찰에서 송정약품 대표 유○○ 또는 입찰 실무자 임○○는 에이치원메디 입찰 실무자 이○○에게 들러리 참가 요청을 하고, 이○○는 이

러한 내용을 대표 함○○에게 보고하고 들러리 참가 승인을 받았다.

58 순번 5~8, 14~15 등 6건의 입찰에서 송정약품 입찰 실무자 임○○는 코리아팜 대표 양○○에게 들러리 참가 요청을 하자 양○○는 이를 승인하였다.

다) 합의의 실행

59 낙찰예정자인 송정약품은 기초금액 수준으로, 신세계케미칼, 에이치원메디, 정동코퍼레이션 및 코리아팜 등 들러리는 예가초과로 탈락하도록 높은 금액으로 투찰하는 등 각 입찰 건별로 사전에 서로 합의한 대로 입찰에 참가함으로써 총 22건의 입찰에서 낙찰예정자인 송정약품이 모두 낙찰받았다.

60 이러한 사실은 허○○ 진술조서(소갑 제2-15호증), 함○○ 확인서 1(소갑 제2-1호증), 이○○ 진술조서 2(소갑 제2-5호증), 양○○ 진술조서(소갑 제2-16호증) 등을 통하여 확인된다.

3) 사건번호 2022입담1153 건

가) 합의 개요

61 피심인 에이치엘비테라퓨틱스는 2018. 7. ~ 2019. 2. 기간 중 조달청이 발주한 어린이 인플루엔자백신 등 4건의 백신구매 입찰에 참가하면서 새수원약품 등 3개사와 입찰 별로 사전에 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 8>과 같다.

<표 8> 2022입담1153 건의 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자				계약금액
				낙찰자	투찰률	들러리	투찰률	
1	20180705639	질병관리청	어린이 인플루엔자	에이치엘비테라퓨틱스	99.78	메디원	89.80	
						새수원약품	92.20	

2	20190124565	질병관리청	B형 간염	에이치엘비테라퓨틱스	98.92	코리아팜	100.73	
3	20190125393	질병관리청	B형 간염	에이치엘비테라퓨틱스	99.72	코리아팜	101.39	
4	20190131038	질병관리청	Hib	에이치엘비테라퓨틱스	99.09	코리아팜	101.08	
합계								2,189,321,745

나) 구체적인 합의 내역

62 위 <표 8>의 입찰 별로 피심인들이 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 내역은 아래와 같다.

63 순번 1 입찰에서 에이치엘비테라퓨틱스 이○○은 새수원약품 대표 강○○ 및 메디원 대표 손○○에게 투찰가격을 알려주고 들러리 참가 요청을 하자 메디원과 새수원약품은 이를 승인하였다.

64 순번 2~4 등 3건의 입찰에서 에이치엘비테라퓨틱스 이○○은 코리아팜 대표 양○○에게 들러리 참가 요청을 하자 양○○는 이를 승인하였다.

다) 합의의 실행

65 낙찰예정자인 에이치엘비테라퓨틱스는 기초금액 수준으로, 새수원약품, 메디원 및 코리아팜 등 들러리는 예가초과로 탈락하도록 높은 금액으로 투찰하는 등 각 입찰 별로 사전에 서로 합의한 대로 입찰에 참가함으로써 총 4건의 입찰에서 낙찰예정자인 에이치엘비테라퓨틱스가 모두 낙찰받았다.

66 다만, 순번 1 입찰의 투찰 결과 메디원 1순위, 새수원약품 2순위, 에이치엘비테라퓨틱스 3순위로 나타나자, 메디원과 새수원약품은 에이치엘비테라퓨틱스가 낙찰받도록 하기 위해 공급확약서를 제출하지 않는 방법으로 탈락하였으며, 투찰가격 3순위인 에이치엘비테라퓨틱스가 공급확약서를 제출하고 낙찰받았다.

67 이러한 사실은 이○○ 진술조서(소갑 제2-18호증), 강○○ 진술조서 2(소갑 제2-22호증), 손○○ 진술조서 2(소갑 제2-23호증), 양○○ 진술조서(소갑 제2-16호증) 등을 통하여 확인된다.

4) 사건번호 2022입담1154 건

가) 합의 개요

68 피심인 코리아팜은 2015. 12. ~ 2019. 6. 기간 중 조달청이 발주한 DTaP 백신 등 14건의 백신구매 입찰에 참가하면서 송정약품, 팜월드 및 에이치엘비테라퓨틱스 등 3개사와 입찰 별로 사전에 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 9>와 같다.

<표 9> 2022입담1154 건의 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자				계약금액
				낙찰자	투찰률	들러리	투찰률	
1	20151217778	질병관리청	DTaP	코리아팜	99.39	송정약품	101.36	
2	20160410101	질병관리청	장티푸스	코리아팜	99.28	송정약품	101.24	
3	20160433670	육군제1266부대	장티푸스	코리아팜	99.78	송정약품	102.51	
4	20170206843	질병관리청	장티푸스	코리아팜	99.95	송정약품	101.79	
5	20170214737	육군제1266부대	장티푸스	코리아팜	99.29	팜월드	100.89	
6	20170217268	질병관리청	DTaP	코리아팜	99.79	송정약품	101.69	
						팜월드	101.67	
7	20180306926	육군제1266부대	Td	코리아팜	99.97	송정약품	101.95	
8	20180528968	질병관리청	DTaP	코리아팜	99.90	송정약품	101.57	
9	20180529001	질병관리청	장티푸스	코리아팜	99.61	송정약품	101.40	
10	20190113510	질병관리청	장티푸스	코리아팜	99.38	팜월드	101.19	
11	20190125095	질병관리청	DTaP	코리아팜	99.46	에이치엘비테라퓨틱스	100.94	
12	20190128259	육군제1266부대	Td	코리아팜	99.42	팜월드	100.58	
13	20190523986	육군제1266부대	Td	코리아팜	99.71	송정약품	100.88	

14	20190538772	질병관리청	Td	코리아팜	99.80	에이치엘비테라퓨틱스	100.98	
합계								2,050,846,446

나) 구체적인 합의 내역

69 위 <표 9>의 입찰 별로 피심인들이 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 내역은 아래와 같다.

70 순번 1~4, 6~9, 13 등 9건의 입찰에서 코리아팜 대표 양○○는 송정약품 입찰 실무자 임○○에게 들러리 참가 요청을 하고, 임○○는 대표 유○○에게 이러한 내용을 보고하고 들러리 참가 승인을 받았다.

71 순번 5, 6, 10, 12 등 4건의 입찰에서 코리아팜 대표 양○○는 팜월드 입찰 실무자 손○○에게 들러리 참가 요청을 하자 손○○은 이를 승인하였다[23].

72 순번 11, 14 등 2건의 입찰에서 코리아팜 대표 양○○는 에이치엘비테라퓨틱스 전무 이○○에게 들러리 참가 요청을 하자 이○○은 이를 승인하고 입찰 실무자인 최○○에게 들러리로 참가하도록 지시하였다.

다) 합의의 실행

73 낙찰예정자인 코리아팜은 기초금액 수준으로, 송정약품, 팜월드 및 에이치엘비테라퓨틱스 등 들러리는 예가초과로 탈락하도록 높은 금액으로 투찰하는 등 각 입찰별로 사전에 서로 합의한 대로 입찰에 참가함으로써 총 14건의 입찰에서 낙찰예정자인 코리아팜이 모두 낙찰받았다.

74 이러한 사실은 양○○ 진술조서(소갑 제2-16호증), 유○○ 진술조서(소갑 제2-8호증), 한○○ 진술조서(소갑 제2-24호증), 손○○ 확인서(소갑 제2-25호증), 이○

23) 팜월드 대표 한○○는 사전에 손○○에게 들러리 요청이 오면 참가하도록 지시하였기 때문에 별도로 들러리 참가 여부를 보고할 필요가 없었다.

○ 진술조서(소갑 제2-18호증) 등을 통하여 확인된다.

5) 사건번호 2022입담1155 건

가) 합의 개요

75 피심인 웰팜은 2016. 4. ~ 2019. 4. 기간 중 조달청이 발주한 신증후군출혈열 백신 등 17건의 백신구매 입찰에 참가하면서 에이치원메디, 정동코퍼레이션, 팜월드, 우리약품, 태성메디텍, 인투바이오 및 한스피엠아이 등 7개사와 입찰 별로 사전에 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 10>과 같다.

<표 10> 2022입담1155 건의 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자				계약금액 (예정가격)
				낙찰자	투찰률	들러리	투찰률	
1	20160410051	육군제1266부대	신증후군출혈열	웰팜	99.76	에이치원메디	101.48	
2	20160413113	질병관리청	신증후군출혈열	웰팜	99.73	에이치원메디	101.32	
3	20160433663	육군제1266부대	MMR	웰팜	99.47	에이치원메디	101.40	
4	20160533626	질병관리청	MMR	웰팜	99.48	에이치원메디	101.41	
5	20170232601	육군제1266부대	MMR	웰팜	99.92	에이치원메디	101.25	
6	20170322240	질병관리청	MMR	웰팜	99.89	에이치원메디	101.83	
7	20170608640	질병관리청	신증후군출혈열	웰팜	99.02	에이치원메디	100.72	
8	20170608735	육군제1266부대	신증후군출혈열	웰팜	99.94	팜월드	101.65	
9	20180510796	질병관리청	신증후군출혈열	웰팜	98.82	에이치원메디	100.70	
10	20180626328	질병관리청	MMR	웰팜	99.47	에이치원메디	101.07	
11	20180628282	육군제1266부대	MMR	웰팜	99.73	에이치원메디	101.25	
12	20190113541	질병관리청	신증후군출혈열	웰팜	99.89	정동코퍼레이션	101.62	
13	20190116153	육군제1266부대	신증후군출혈열	웰팜	98.83	정동코퍼레이션	100.40	

14	20190300724	육군제1266부대	MMR	웰팜	99.45	정동코퍼레이션	101.25	
15	20190330415	질병관리청	MMR	웰팜	99.48	정동코퍼레이션	101.28	
16	20190405861	육군제1266부대	A형 간염	웰팜	97.00	우리약품	93.92	
						태성메디텍	80.23	
17	20190417196	육군제1266부대	신증후군출혈열	웰팜 (1회차 유찰)	100.18	정동코퍼레이션	101.90	
				웰팜 (2회차 낙찰)	99.89	인투바이오	101.35	
						한스피엠아이	101.60	
합계								20,851,346,582

나) 구체적인 합의 내역

76 위 <표 10>의 입찰 별로 피심인들이 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 내역은 아래와 같다.

77 순번 1~7, 9~15, 17 등 15건의 입찰에서 웰팜 입찰 실무자 김○○는 대표 최○○의 승인을 받아 에이치원메디 입찰 실무자 이○○에게 들러리 참가 요청을 하고, 이○○는 대표 함○○에게 이러한 내용을 보고하고 들러리 참가 승인을 받은 후 에이치원메디 또는 정동코퍼레이션 명의로 입찰에 참가하였다.

78 순번 8의 입찰에서 웰팜 대표 최○○은 팜월드 대표 한○○에게 들러리 참가 요청을 하자 한○○는 이를 승인하고 입찰 실무자 손○○에게 들러리로 참가하도록 지시하였다.

79 순번 16의 입찰에서 웰팜 대표 최○○은 우리약품 대표 유○○ 및 태성메디텍 대표 강○○에게 투찰가격을 알려주면서 들러리 참가 요청을 하자, 유○○는 입찰 실무자 심○○에게 입찰에 참가하도록 지시하였고, 강○○는 본인이 직접(또는 입찰 실무자에게 지시하여) 입찰에 참가하였다.

80 순번 17의 입찰에서 웰팜 입찰 실무자 김○○는 1회차 입찰에서 에이치원메디 입찰 실무자 이○○에게 들러리 참가 요청을 하자 이○○는 이를 승인하였고, 2회차 입찰에서는 인투바이오 대표 노○○ 및 한스피엠아이 입찰 실무자 박○○에게

들러리 참가 요청을 하자 노○○은 본인이 직접 이를 승인하였으며, 박○○는 한스피엠아이 실질 대표 한○○에게 보고하고 들러리 참가 승인을 받았다.

다) 합의의 실행

81 낙찰예정자 웰팜은 기초금액 수준으로, 에이치원메디, 정동코퍼레이션, 팜월드, 우리약품, 태성메디텍, 인투바이오 및 한스피엠아이 등 들러리는 예가초과로 탈락하도록 높은 금액으로 투찰하는 등 입찰 별로 사전에 서로 합의한 대로 입찰에 참가함으로써 총 17건의 입찰에서 낙찰예정자 웰팜이 모두 낙찰받았다.

82 순번 16 입찰에서 우리약품이 1순위, 웰팜이 2순위, 태성메디텍은 낙찰하한선 미달로 탈락하였는데, 우리약품이 공급확약서를 제출하지 못해 탈락하자, 2순위인 웰팜이 공급확약서를 제출하여 낙찰받았다.

83 이러한 사실은 최○○ 진술조서(소갑 제2-11호증), 김○○ 진술조서(소갑 제2-13호증), 함○○ 확인서 1(소갑 제2-1호증), 이○○ 진술조서 2(소갑 제2-5호증), 한○○ 진술조서(소갑 제2-24호증), 손○○ 확인서(소갑 제2-25호증), 유○○ 진술조서(소갑 제2-26호증), 심○○ 확인서(소갑 제2-27호증), 강○○ 진술조서(소갑 제2-28호증), 노○○ 진술조서(소갑 제2-29호증), 한○○ 진술조서(소갑 제2-30호증) 등을 통하여 확인된다.

6) 사건번호 2022입담1156 건

가) 합의 개요

84 피심인 그린비는 2017. 6. ~ 2019. 1. 기간 중 조달청이 발주한 수두 백신 등 3건의 백신구매 입찰에 참가하면서 팜스원, 웰팜 및 하메스 등 3개사와 입찰 별로 사전에 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 11>과 같다.

<표 11> 2022입담1156 건의 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자				계약금액
				낙찰자	투찰률	들러리	투찰률	
1	20170608707	질병관리청	수두	그린비	99.81	팜스원	101.78	
2	20180510425	질병관리청	수두	그린비	99.62	팜스원	100.70	
3	20190124579	질병관리청	Td	그린비	99.89	웰팜	99.98	
						하메스	99.98	
합계								350,591,636

나) 구체적인 합의 내역

85 위 <표 11>의 입찰 별로 피심인들이 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 내역은 아래와 같다.

86 순번 1, 2 등 2건의 입찰에서 그린비 입찰 실무자 이○○은 대표 박○○으로부터 팜스원을 들러리로 섭외하라는 지시를 받고 팜스원 대표 김○○에게 들러리 참가 요청을 하자, 김○○는 이를 승인하였다.

87 순번 3의 입찰에서 그린비 대표 박○○은 웰팜 대표 최○○에게 들러리 참가를 요청하는 한편, 입찰 실무자 이○○에게 하메스를 들러리로 섭외하라는 지시를 하자 이○○은 하메스 대표 정○○에게 들러리 참가 요청을 하였고, 최○○과 정○○은 들러리 참가 승인을 하고 각 입찰 실무자에게 들러리로 참가할 것을 지시하였다.

다) 합의의 실행

88 낙찰예정자인 그린비는 기초금액 수준으로, 팜스원, 웰팜 및 하메스 등 들러리는 예가초과로 탈락하도록 높은 금액으로 투찰하는 등 입찰 별로 사전에 서로 합의한 대로 입찰에 참가함으로써 총 3건의 입찰에서 낙찰예정자인 그린비가 모두 낙찰받았다.

89 이러한 사실은 이○○ 진술조서 1(소갑 제2-31호증), 이○○ 진술조서 2(소갑 제2-32호증), 김○○ 진술조서(소갑 제2-33호증), 최○○ 확인서(소갑 제2-12호증), 정○○ 진술조서(소갑 제2-34호증) 등을 통하여 확인된다.

7) 사건번호 2022입담1157 건

가) 합의 개요

90 피심인 그린위드는 2017. 2. ~ 2018. 6. 기간 중 조달청이 발주한 Hib 백신 등 6건의 백신구매 입찰에 참가하면서 금청약품 및 코리아팜 등 2개사와 입찰 별로 사전에 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 12>와 같다.

<표 12> 2022입담1157 건의 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자				계약금액
				낙찰자	투찰률	들러리	투찰률	
1	20170207339	질병관리청	Hib	그린위드	99.03	금청약품	100.88	
2	20170209483	질병관리청	B형 간염	그린위드	99.91	금청약품	101.98	
3	20170211438	질병관리청	B형 간염	그린위드	99.74	금청약품	101.40	
4	20180600835	질병관리청	B형 간염	그린위드	99.55	코리아팜	101.56	
5	20180600851	질병관리청	B형 간염	그린위드	99.65	코리아팜	101.51	
6	20180609766	질병관리청	Hib	그린위드	99.26	코리아팜	99.40	
합계								2,480,749,854

나) 구체적인 합의 내역

91 위 <표 12>의 입찰 별로 피심인들이 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 내역은 아래와 같다.

92 순번 1~3 등 3건의 입찰에서 그린위드 대표 김○○은 금청약품 대표 신○○에게 들러리 참가를 부탁하자 이를 승인하였으며, 그린위드 입찰 실무자 고○○은 금청약품 입찰 실무자 강○○에게 금청약품의 투찰가격을 이메일로 알려주었다.

93 순번 4~6의 입찰에서 그린위드 대표 김○○은 코리아팜 대표 양○○에게 들러리 참가를 요청하자 양○○는 이를 승인하였다.

다) 합의의 실행

94 낙찰예정자인 그린위드는 기초금액 수준으로, 금청약품 및 코리아팜 등 들러리는 예가초과로 탈락하도록 높은 금액으로 투찰하는 등 입찰 별로 사전에 서로 합의한 대로 입찰에 참가함으로써 총 6건의 입찰에서 낙찰예정자인 그린위드가 모두 낙찰받았다.

95 이러한 사실은 김○○ 판결문(소갑 제3-4호증), 신○○ 진술조서 2(소갑 제2-35호증), 양○○ 진술조서(소갑 제2-16호증) 등을 통하여 확인된다.

8) 사건번호 2022입담1158 건

가) 합의 내역

96 피심인 강승구(새수원약품 대표)는 2015. 9. 조달청이 발주한 'BCG(경피용) 백신' 입찰에 참가하면서 팜월드 대표 한○○ 및 입찰 실무자 손○○에게 들러리 참가를 요청하자 손○○은 한○○의 지시에 따라 입찰에 참가한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 13>과 같다.

<표 13> 2022입담1158 건의 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자				계약금액
				낙찰자	투찰률	들러리	투찰률	
1	20150825095	질병관리청	BCG	강승구	99.25	팜월드	100.69	

나) 합의의 실행

97 낙찰예정자인 강승구는 기초금액 수준으로, 들러리인 팜월드는 예가초과로 탈락하도록 높은 금액으로 투찰함으로써 낙찰예정자인 강승구가 낙찰받았다.

98 이러한 사실은 강○○ 진술조서 2(소갑 제2-22호증), 한○○ 진술조서(소갑 제2-24호증), 손○○ 확인서(소갑 제2-25호증) 등을 통하여 확인된다.

9) 사건번호 2022입담1159 건

가) 합의 개요

99 피심인 팜월드는 2015. 11. ~ 2019. 4. 기간 중 조달청이 발주한 황열예방백신 등 19건의 백신구매 입찰에 참가하면서 지엔팜 및 웰던팜 등 2개사와 입찰 별로 사전에 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 14>와 같다.

<표 14> 2022입담1159 건의 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자				계약금액
				낙찰자	투찰률	들러리	투찰률	
1	20151100869	질병관리청	황열	팜월드	99.82	지엔팜	101.82	
2	20160119652	질병관리청	A형 간염(소아용)	팜월드	99.14	지엔팜	98.67	
3	20160342175	질병관리청	황열	팜월드	99.80	지엔팜	101.70	
4	20160501884	질병관리청	10가 폐렴구균	팜월드	99.97	지엔팜	100.58	
5	20160617951	질병관리청	황열	팜월드	99.39	지엔팜	101.09	
6	2017012	질병관리청	황열	팜월드	99.95	지엔팜	100.39	

	5449							
7	2017020 6899	질병관리청	노인폐렴구균	팜월드	99.35	지엔팜	100.77	
8	2017020 7269	질병관리청	A형 간염(소아용)	팜월드	99.89	지엔팜	100.68	
9	2017032 2520	질병관리청	소아폐렴구균 10가	팜월드	99.79	지엔팜	100.79	
10	2017070 4258	질병관리청	황열	팜월드	99.40	지엔팜	100.03	
11	2018011 4551	질병관리청	황열	팜월드	99.68	지엔팜	100.00	
12	2018052 8752	질병관리청	폐렴구균	팜월드	99.84	지엔팜 웰던팜	100.38 100.68	
13	2018060 0808	질병관리청	A형 간염(소아용)	팜월드	99.47	지엔팜	100.24	
14	2018081 5348	질병관리청	황열	팜월드	99.21	웰던팜	100.59	
15	2018113 2015	질병관리청	황열	팜월드	98.95	지엔팜	100.65	
16	2019011 3804	질병관리청	A형 간염(소아용)	팜월드	99.30	지엔팜	99.50	
17	2019012 2989	질병관리청	황열	팜월드	99.20	지엔팜	99.32	
18	2019034 2380	질병관리청	폐렴구균	팜월드	99.90	지엔팜	101.83	
19	2019040 5741	질병관리청	황열	팜월드	99.29	지엔팜	100.67	
합계								28,205,364,636

나) 구체적인 합의 내역

100 위 <표 14>의 입찰 별로 피심인들이 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 내역은 아래와 같다.

101 순번 1~13, 15~19 등 18건의 입찰에서 팜월드 입찰 실무자 손○○은 대표 한○○로부터 들러리를 섭외하여 입찰에 참가하라는 지시를 받고, 지엔팜 입찰 실무자 강○○에게 들러리 참가 요청을 하였으며, 강○○은 대표 김○○에게 이러한 내용을 보고하고 들러리 참가 승인을 받은 후 들러리로 참가하였다.

102 순번 12, 14의 입찰에서 팜월드 입찰 실무자 손○○은 대표 한○○로부터 들러리를 섭외하여 입찰에 참가하라는 지시를 받고 웰던팜 입찰 실무자 신○○에게 들러리 참가 요청을 하였으며, 신○○은 상사인 송○○을 통해 대표 김○○에게 이러한 내용을 보고하고 들러리 참가 승인을 받은 후 들러리로 참가하였다.

103 순번 12 입찰에서 들러리로 섭외한 업체가 입찰에 참가하지 못할 경우를 대비해서 지엔팜과 웰던팜 등 2개사를 들러리로 섭외하였다.

다) 합의의 실행

104 낙찰예정자인 팜월드는 기초금액 수준으로, 지엔팜 및 웰던팜 등 들러리는 예가초과로 탈락하도록 높은 금액으로 투찰하는 등 입찰 별로 사전에 서로 합의한 대로 입찰에 참가함으로써 총 19건의 입찰에서 낙찰예정자 팜월드가 모두 낙찰받았다.

105 순번 2 입찰의 경우 투찰 결과 지엔팜이 최저가 1순위로 공급확약서 제출 대상이었으나 지엔팜은 들러리로 참가한 것이므로 공급확약서를 제출하지 않는 방법으로 탈락하였고, 낙찰예정자인 2순위 팜월드가 공급확약서를 제출하여 낙찰받았다.

106 이러한 사실은 한○○ 진술조서(소갑 제2-24호증), 손○○ 확인서(소갑 제2-25호증), 김○○ 진술조서(소갑 제2-36호증), 김○○ 진술조서(소갑 제2-37호증) 등을 통하여 확인된다.

10) 사건번호 2022입담1160 건

가) 합의 개요

107 피심인 비앤씨메디칼은 2016. 2. ~ 2019. 10. 기간 중 조달청, 서울의료원 등이 발주한 인플루엔자백신 등 42건의 의약품 구매 입찰에 참가하면서, 에디팜 및 김종산(삼성바이오약품 대표) 등 2개사와 입찰 별로 사전에 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 15>와 같다.

<표 15> 2022입담1160 건의 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자					계약금액**
				낙찰(예정)자	투찰률	결과	들러리	투찰률	
1	201601 19790	육군제1266 부대	인플루엔자	비앤씨메디칼	99.67	낙찰	에디팜	98.34	
2	2016071 7957(43)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	93.56	낙찰	에디팜	96.52	
3	2016071 7957(44)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	95.46	낙찰	에디팜	98.48	
4	2016071 7957(34)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	80.89	유찰*	에디팜	82.39	
5	2016091 5226(34)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	90.28	탈락*	에디팜	99.23	
6	2016102 3990	한국국제보건의료재단	외국인근로자 예방접종	에디팜	94.72	낙찰	김종산	69.79	
7	2017080 0780(46)	서울의료원	의약품 통합구매	에디팜	81.98	낙찰	비앤씨메디칼	82.69	
8	2017080 4436(44)	서울의료원	의약품 통합구매	에디팜	78.86	탈락	비앤씨메디칼	79.50	
9	2017080 4436(56)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	81.06	탈락	에디팜	80.43	
10	2017080 4436(57)	서울의료원	의약품 통합구매	에디팜	78.23	유찰*	비앤씨메디칼	79.25	
11	2017081 1113(64)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	92.91	낙찰	에디팜	97.80	
12	2017090 0562(62)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	97.27	낙찰	에디팜	100.28	
13	2017090 0562(57)	서울의료원	의약품 통합구매	에디팜	79.71	탈락*	비앤씨메디칼	80.40	
14	2018082 6527(1)	서울의료원	의약품 통합구매	에디팜	79.85	탈락	비앤씨메디칼	80.13	
15	2018092 1053(46)	서울의료원	의약품 통합구매	에디팜	80.37	탈락	비앤씨메디칼	80.81	
16	2018092 1057(45)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	80.96	탈락	에디팜	81.29	
17	2018092 1057(51)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	87.72	탈락	에디팜	89.71	
18	2018092 1057(70)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	89.60	탈락	에디팜	93.88	
19	2018092 1057(74)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	92.12	탈락	에디팜	94.40	
20	2018092 1057(50)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	80.86	탈락	에디팜	80.38	
21	2018092 1062(75)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	98.15	낙찰	에디팜	101.85	
22	2018092 1062(76)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	98.46	낙찰	에디팜	101.46	
23	2018100 9405(66)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	84.58	낙찰	에디팜	85.44	
24	2018100 9405(61)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	98.37	탈락	에디팜	99.93	
25	2018110 9797(52)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	81.17	낙찰	에디팜	81.33	
26	2018110 9817(47)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	92.21	낙찰	에디팜	94.19	
27	2018110 9817(63)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	94.99	낙찰	에디팜	97.43	
28	2019090 5578(45)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	89.25	탈락	에디팜	98.25	
29	2019090	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	83.54	낙찰	에디팜	84.74	

	5588(49)								
30	2019090 5588(56)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	85.27	낙찰	에디팜	86.74	
31	2019090 5588(59)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	87.22	낙찰	에디팜	90.83	
32	2019090 5588(43)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	81.01	탈락	에디팜	81.09	
33	2019090 5588(46)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	92.43	탈락	에디팜	96.50	
34	2019090 5588(47)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	79.97	탈락	에디팜	80.25	
35	2019090 5588(48)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	99.67	유찰*	에디팜	100.23	
36	2019090 5601(44)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	80.72	낙찰	에디팜	81.08	
37	2019090 5695(58)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	84.84	낙찰	에디팜	85.01	
38	2019090 5695(55)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	93.72	탈락	에디팜	94.89	
39	2019090 5695(57)	서울의료원	의약품 통합구매	비앤씨메디칼	83.92	탈락	에디팜	84.17	
40	2019090 5695(60)	서울의료원	의약품 통합구매	에디팜	84.57	탈락	비앤씨메디칼	84.12	
41	2019091 9897(48)	서울의료원	의약품 통합구매	에디팜	99.41	낙찰*	비앤씨메디칼	99.93	
42	2019093 1049(1)	서울의료원	의약품 통합구매	에디팜	79.41	탈락	비앤씨메디칼	79.49	
합계									12,337,666,388

* 공고번호 20160717957(34)과 20160915226(34), 20170804436(57)과 20170900562(57), 20190905588(48)과 20190919897(48)은 각각 유찰되어 재입찰한 동일한 건이고, 입찰담합에 참여한 피심인이 동일하므로 1회 입찰 건(유찰된 건)은 관련매출액에서 제외한다.

** 입찰담합에 참여한 피심인이 낙찰받은 경우 피심인의 계약금액(총액입찰의 경우에는 계약금액, 단가입찰의 경우에는 납품대금을 합산한 것, 이하 같다), 입찰담합에 참여한 피심인들은 모두 탈락하고 타사가 낙찰받은 경우 타사의 계약금액으로 산정하였다.

나) 구체적인 합의 내역

108 위 <표 15>의 입찰 별로 피심인들이 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 내역은 아래와 같다.

109 42건의 입찰에서 비앤씨메디칼 대표 이○○는 입찰 실무자 오○○에게 지시하여 에디팜[24]에 투찰가격을 알려주고 입찰에 참가하도록 하였으며, 에디팜 입찰 실무자 정○○은 위 42건의 입찰에 참가하면서 오○○이 알려준 금액대로 투찰하였다.

24) 에디팜은 비앤씨메디칼로부터 백신을 공급받고 있다.

110 순번 6 입찰에서 비앤씨메디칼은 입찰 참가자격이 되지 않자 에디팜이 낙찰받도록 하기 위해 평소 알고 지내던 김종산(삼성바이오약품 대표)에게 들러리 참가 요청을 하였으며, 김종산은 이를 승인하고 입찰 실무자에게 비앤씨메디칼이 알려준 금액으로 투찰하도록 지시하였다.

다) 합의의 실행

111 비앤씨메디칼, 에디팜 및 김종산은 입찰 별로 사전에 서로 합의한 대로 입찰에 참가함으로써 총 42건의 입찰에서 순번 1~3, 11~12, 21~23, 25~27, 29~31, 36-37 등 16건은 비앤씨메디칼이, 순번 6~7, 41 등 3건은 에디팜이 낙찰받았다.

112 순번 1 입찰의 경우 에디팜이 1순위, 비앤씨메디칼이 2순위였는데, 비앤씨메디칼이 낙찰받도록 하기 위해 에디팜이 공급확약서를 제출하지 않는 방법으로 탈락하고, 2순위 비앤씨메디칼이 공급확약서를 제출하여 낙찰받았다.

113 순번 4, 10, 35 등 3건은 최저가 투찰자의 심사부적격 등으로 유찰되었고, 순번 5, 8, 9 ,13~20, 24, 28, 32~34, 38~40, 42 등 20건은 합의 가담자가 탈락하고 타사가 낙찰받았다.

114 이러한 사실은 이○○ 진술조서(소갑 제2-38호증), 정○○ 확인서 1(소갑 제2-40호증), 정○○ 확인서 2(소갑 제2-41호증), 김○○ 진술조서(소갑 제2-42호증) 등을 통하여 확인된다.

11) 사건번호 2022입담1161 건

가) 합의 내역

115 피심인 에스케이디스커버리 입찰 실무자 이○○는 2016. 6. 조달청이 발주한 'HPV4가 백신' 입찰에 참가하면서, 에이치원메디 입찰 실무자 이○○에게 들러리 참

가를 요청하였고, 이○○는 에이치원메디 대표 함○○에게 보고하고 정동코퍼레이션 명의로 입찰에 참가한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 16>과 같다.

<표 16> 2022입담1161 건의 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자				계약금액
				낙찰자	투찰률	들러리	투찰률	
1	20160600509	질병관리청	HPV4가	에스케이디스커버리	99.06	정동코퍼레이션	102.61	

나) 합의의 실행

116 낙찰예정자인 에스케이디스커버리는 기초금액 수준으로, 정동코퍼레이션은 예가초과로 탈락하도록 높은 금액으로 투찰함으로써 낙찰예정자인 에스케이디스커버리가 낙찰받았다.

117 이러한 사실은 이○○ 진술조서(소갑 제2-43호증), 이○○ 진술조서 2(소갑 제2-5호증) 등을 통하여 확인된다.

12) 사건번호 2022입담1162 건

가) 합의 내역

118 피심인 녹십자 입찰 실무자 노○○ 및 김○○은 2017. 4. ~ 2019. 1. 기간 중 조달청이 발주한 3건의 'HPV4가 백신' 입찰에 참가하면서, 에이치원메디 입찰 실무자 이○○에게 들러리 참가를 요청하였고, 이○○는 에이치원메디 대표 함○○에게 보고하고 에이치원메디 또는 정동코퍼레이션 명의로 입찰에 참가한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 17>과 같다.

<표 17> 2022입담1162 건의 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자				계약금액
				낙찰자	투찰률	들러리	투찰률	
1	20170403803	질병관리청	HPV4가	녹십자	99.28	에이치원메디	101.26	
2	20180510543	질병관리청	HPV4가	녹십자	99.93	정동코퍼레이션	101.82	
3	20190124539	질병관리청	HPV4가	녹십자	99.98	정동코퍼레이션	101.43	
합계								52,720,090,909

나) 합의의 실행

119 낙찰예정자인 녹십자는 기초금액 수준으로, 들러리로 참가한 에이치원메디 및 정동코퍼레이션은 예가초과로 탈락하도록 높은 금액으로 투찰함으로써 낙찰예정자인 녹십자가 모두 낙찰받았다.

120 이러한 사실은 노○○ 진술조서(소갑 제2-44호증), 김○○ 진술조서(소갑 제2-45호증), 이○○ 진술조서 2(소갑 제2-5호증) 등을 통하여 확인된다.

13) 사건번호 2022입담1163 건

가) 합의 개요

121 피심인 한국백신판매는 2015. 2. ~ 2019. 7. 기간 중 조달청이 발주한 Td 백신 등 13건의 백신구매 입찰에서 자신이 유찰 없이 낙찰받기 위해 에이치엘비테라퓨틱스 및 새수원약품을 들러리로 참가하도록 합의하거나 에이치원메디, 강승구(새수원약품 대표) 및 에이치엘비테라퓨틱스가 낙찰받도록 하기 위해 메디원 등을 들러리로 섭외하여 입찰에 참가하도록 합의한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 18>와 같다.

<표 18> 2022입담1163 건의 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자				계약금액
				낙찰자	투찰률	들러리	투찰률	

1	2015020 1502	질병관리청	Td	에이치원메디	99.96	에이치엘비 테라퓨틱스	99.60	
2	2015020 1556	질병관리청	DTaP	에이치엘비 테라퓨틱스	98.31	강승구 (새수원약품)	94.81	
						메디원	99.80	
3	2015022 3488	질병관리청	일본뇌염(생백신)	강승구 (새수원약품)	99.61	에이치엘비 테라퓨틱스	100.73	
4	2015041 2610	질병관리청	PCV13가	에이치엘비 테라퓨틱스	99.60	에이치원메디	99.32	
						송정약품	100.64	
5	2016011 9815	질병관리청	2016-2017절기 인플루엔자	에이치원메디	99.11	강승구 (새수원약품)	100.97	
						에이치엘비 테라퓨틱스	100.97	
6	2016043 3276	질병관리청	BCG(피내용)	강승구 (새수원약품)	99.08	에이치엘비 테라퓨틱스	101.07	
7	2017070 7503	질병관리청	2017-2018절기 인플루엔자	에이치원메디	99.83	에이치엘비 테라퓨틱스	101.51	
						새수원약품	101.56	
8	2017070 8039	질병관리청	2017-2018절기 인플루엔자	에이치엘비 테라퓨틱스	99.87	새수원약품	101.81	
9	2017092 1728	질병관리청	BCG(경피용)	한국백신판매	99.78	에이치엘비 테라퓨틱스	101.78	
10	2018022 2932	질병관리청	BCG(경피용)	한국백신판매	99.81	에이치엘비 테라퓨틱스	101.71	
11	2018072 3871	질병관리청	노인 인플루엔자	에이치원메디	99.44	새수원약품	101.13	
						에이치엘비 테라퓨틱스	101.23	
12	2019021 4652	질병관리청	PCV13가	한국백신판매	99.50	새수원약품	100.98	
13	2019064 0570	질병관리청	노인, 지자체사업, AI대응요원 인플루엔자	정동 코퍼레이션	99.52	에이치엘비 테라퓨틱스	101.47	
						새수원약품	101.52	
						에이치원메디	101.52	
합계								275,706,653,463

나) 구체적인 합의 내역

122 위 <표 18>의 입찰 별로 피심인들이 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 내역은 아래와 같다.

123 순번 1, 5, 7, 11, 13 등 5건의 입찰에서 한국백신판매 입찰 실무자 안○○은 한국백신판매 대표 최○○의 지시에 따라 에이치원메디(또는 정동코퍼레이션)가 유찰 없이 낙찰받도록 하기 위해, 순번 1 입찰에서 에이치엘비테라퓨틱스 전무 이○○에게, 순번 5 입찰에서 강승구(새수원약품 대표) 및 에이치엘비테라퓨틱스 전무 이○○에게, 순번 7, 11, 13 입찰에서 새수원약품 대표 강○○ 및 에이치엘비테라퓨틱스 전무 이○○에게 투찰가격을 알려주면서 들러리 참가 요청을 하자, 이들은 들러리 참

가를 승인하였다.

124 순번 2, 4, 8 등 3건의 입찰에서 한국백신판매 입찰 실무자 안○○은 한국백신판매 대표 최○○의 지시에 따라 에이치엘비테라퓨틱스가 유찰 없이 낙찰받도록 하기 위해, 순번 2 입찰에서 강승구(새수원약품 대표) 및 메디원 대표 손○○에게, 순번 4 입찰에서 에이치원메디 입찰 실무자 이○○에게, 순번 8 입찰에서 새수원약품 대표 강○○에게 투찰가격을 알려주면서 들러리 참가 요청을 하자, 이들은 들러리 참가를 승인하였다.

125 순번 3, 6 등 2건의 입찰에서 한국백신판매 입찰 실무자 안○○은 한국백신판매 대표 최○○의 지시에 따라 강승구(새수원약품 대표)가 유찰 없이 낙찰받도록 하기 위해 에이치엘비테라퓨틱스 전무 이○○에게 투찰가격을 알려주면서 들러리 참가 요청을 하자, 이○○은 들러리 참가를 승인하였다.

126 순번 9, 10, 12 등 3건의 입찰에서 한국백신판매 입찰 실무자 안○○은 한국백신판매 대표 최○○의 지시에 따라 한국백신판매가 유찰 없이 낙찰받도록 하기 위해, 순번 9, 10 등 2건의 입찰에서 에이치엘비테라퓨틱스 전무 이○○에게, 순번 12 입찰에서 새수원약품 대표 강○○에세 투찰가격을 알려주면서 들러리 참가 요청을 하자, 이들은 들러리 참가를 승인하였다.

127 한편, 에이치엘비테라퓨틱스 전무 이○○은 순번 4 입찰에서 한국백신판매가 섭외한 들러리(에이치원메디) 외에 추가로 송정약품 대표 유○○에게 들러리 참여를 요청하였는바, 유○○는 들러리 참가를 승인하였다.

128 또한, 에이치원메디 입찰 실무자 이○○는 순번 13 입찰에서 대표 함○○의 지시에 따라 정동코퍼레이션이 낙찰예정자로 입찰에 참가하기로 하고, 한국백신판매가 섭외한 들러리(새수원약품 및 에이치엘비테라퓨틱스) 외에 추가로 에이치원메디를 들러리로 참가시켰다.

다) 합의의 실행

129 한국백신판매는 자신이 섭외한 들러리에게 예가초과로 탈락하도록 높은 금액의 투찰가격을 알려주고, 들러리는 한국백신판매에서 알려준 금액으로 투찰하여 탈락하는 방법 등으로 순번 4 입찰을 제외한 각 입찰에서 낙찰예정자가 모두 낙찰받았다.

130 순번 1 입찰의 경우 한국백신판매가 낙찰예정자로 정한 에이치원메디의 투찰가격보다 들러리로 참가한 에이치엘비테라퓨틱스의 투찰가격이 가장 낮아 1순위였으나 공급확약서를 제출하지 않아 탈락하였고, 투찰가격 3순위인 에이치원메디가 공급확약서를 제출하여 낙찰받았다.

131 순번 2 입찰의 경우 한국백신판매가 낙찰예정자로 정한 에이치엘비테라퓨틱스의 투찰가격보다 들러리로 참가한 강승구(새수원약품 대표)의 투찰가격이 낮아 1순위였으나 공급확약서를 제출하지 않아 탈락하였고, 투찰가격 2순위인 에이치엘비테라퓨틱스가 공급확약서를 제출하여 낙찰받았다.

132 한편, 순번 4 입찰의 경우 한국백신판매가 낙찰예정자로 정한 에이치원메디가 투찰가격 1순위가 되어 백신 제조사인 ○○○○○○○○에 공급확약서를 요청하였으나 거절당하여 공급확약서 미제출로 탈락하자, 2순위인 에이치엘비테라퓨틱스가 공급확약서를 제출하여 낙찰받았다.

133 이에 한국백신판매는 에이치원메디를 도와주기 위해 해당 입찰 품목인 PCV13가 백신을 에이치엘비테라퓨틱스에 직접 공급하지 않고, 에이치원메디에 공급한 후 에이치원메디가 에이치엘비테라퓨틱스에 공급하도록 하였다.[25]

134 이러한 사실은 안○○ 진술조서(소갑 제2-47호증), 함○○훈 확인서 1(소갑 제2-1호증), 이○○ 진술조서 2(소갑 제2-5호증), 이○○ 진술조서(소갑 제2-18호

25) PCV13가 백신의 공급확약서는 ○○○○○○○○이 제공하지만 백신 공급은 총판인 한국백신판매가 하므로 이와 같은 거래가 가능하였다.

증), 강○○ 진술조서 2(소갑 제2-22호증), 손○○ 진술조서(소갑 제2-23호증), 유○○ 진술조서(소갑 제2-8호증) 등을 통하여 확인된다.

14) 사건번호 2022입담1164 건

가) 합의 개요

135 피심인 보령바이오파마 상무 박○○와 팀장 이○○은 2016. 6. 및 2017. 4. 조달청이 발주한 2건의 'HPV2가 백신' 입찰에서 계열사인 보령이 낙찰받도록 하기 위해 송정약품과 정동코퍼레이션을 들러리로 참가하도록 한 사실이 있고, 보령 김○○은 입찰에 참여하여 이○○이 알려준 금액으로 투찰한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 19>와 같다.

<표 19> 2022입담1164 건의 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자				계약금액 (예정가격)
				낙찰자	투찰률	들러리	투찰률	
1	20160616040	질병관리청	HPV2가	보령	99.31	송정약품 (1회차에만 참여)	102.25	
						정동코퍼레이션	101.27	
2	20170349407	질병관리청	HPV2가	보령	99.76	송정약품	101.75	
합계								8,260,454,546

나) 구체적인 합의 내역

136 위 <표 19>의 입찰 별로 피심인들이 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 내역은 아래와 같다.

137 순번 1 입찰에서 보령바이오파마 박○○ 및 이○○은 보령이 유찰 없이 낙찰받도록 하기 위해 에이치원메디 대표 함○○ 및 입찰 실무자 이○○, 송정약품 대표 유○○에게 들러리 참가를 요청하자 이들은 들러리 참가를 승인하였으며, 이○○은 보령 입찰 실무자 김○○에게 기초금액 수준으로 투찰하도록 알려주었다.

138 순번 2 입찰에서 보령바이오파마 이○○은 보령이 유찰 없이 낙찰받도록 하기 위해 송정약품 대표 유○○에게 들러리 참가를 요청하였고 송정약품은 이를 승인하였으며, 보령 입찰 실무자 김○○에게 기초금액 수준으로 투찰하도록 알려주었다.

139 다만, 보령은 보령바이오파마의 협조 요청에 따라 보령바이오파마를 대신하여 입찰에 참여하였으나, 낙찰예정자, 들러리 등 입찰담합과 관련된 합의에 보령바이오파마가 주도적으로 참여한 것은 분명한 반면, 보령이 이러한 합의에 관여하였는지에 대하여는 관련자의 진술이 일관되지 않아 확인이 곤란하다.

다) 합의의 실행

140 순번 1 입찰에서 낙찰예정자인 보령은 보령바이오파마 이○○이 알려준 기초금액으로 투찰하였고[26], 송정약품은 들러리로 참가하여 1회차 입찰에서 예가초과로 탈락하는 수준의 높은 금액으로 투찰하였는데 유찰되자 2회차 이후부터는 입찰에 참가하지 않았으며, 에이치원메디 이○○는 정동코퍼레이션을 들러리로 참가시켜 4회차 입찰까지 예가초과로 탈락하는 수준의 높은 금액으로 투찰하였는바, 보령이 낙찰받았다.

141 순번 2 입찰에서 낙찰예정자인 보령은 보령바이오파마 이○○이 알려준 기초금액으로 투찰하였고, 송정약품은 들러리로 참가하면서 예가초과로 탈락하는 수준의 높은 금액으로 투찰하였는바, 보령이 낙찰받았다.

142 이러한 사실은 김○○ 진술조서(소갑 제2-49호증), 김○○ 검찰 진술조서(소갑 제2-50호증), 박○○ 및 이○○ 진술조서(소갑 제2-51호증), 함○○ 확인서(소갑 제2-2호증), 이○○ 확인서 1(소갑 제2-6호증), 유○○ 진술조서(소갑 제2-8호증) 등을 통하여 확인된다.

---

26) 입찰 경험이 없었던 보령 김○○은 보령바이오파마 이○○의 조언대로 입찰 절차를 진행한 것으로 보인다.

15) 사건번호 2022입담1165 건

가) 합의 개요

143 피심인 글락소스미스클라인은 HPV2가 백신(제품명: 서바릭스) 및 PCV10가 백신(제품명: 신플로릭스)을 국내에 독점 판매하면서 HPV2가 백신은 2018년 ~ 2019년에 유한양행과, PCV10가 백신은 2019년에 광동제약과 독점공급계약을 체결하고 있었고, 유한양행 및 광동제약이 해당 제품 입찰에 참가하게 되자 이들이 유찰 없이 낙찰받도록 하기 위해 정동코퍼레이션 및 웰팜을 들러리로 섭외하였으며, 낙찰예정자인 유한양행은 글락소스미스클라인이 섭외한 들러리 외에 추가로 비앤씨메디칼을 들러리로 섭외하여 참가하도록 한 사실이 있는바, 그 내역은 아래 <표 20>과 같다.

<표 20> 2022입담1165 건의 입찰담합 내역 및 계약금액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	수요기관	백신 품목	합의 가담자				계약금액 (예정가격)
				낙찰자	투찰률	들러리	투찰률	
1	20180510740	질병관리청	HPV2가	유한양행	99.77	정동코퍼레이션	101.67	
2	20190124556	질병관리청	HPV2가	유한양행	99.91	정동코퍼레이션 (1회차에만 참여)	102.14	
						비앤씨메디칼	101.39	
3	20190303606	질병관리청	PCV10가	광동제약	99.95	웰팜	101.34	
합계								17,593,927,272

나) 구체적인 합의 내역

144 위 <표 20>의 입찰 별로 피심인들이 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 합의한 내역은 아래와 같다.

145 순번 1 입찰에서 글락소스미스클라인 백신 영업부 팀장 배○○은 HPV2가 백신 독점공급업체(총판)인 유한양행이 입찰에 참가하게 되자 유한양행 입찰 실무자 류○○에게 입찰절차를 알려주는 한편, 유한양행이 유찰 없이 낙찰받도록 하기 위해 류○○에게 들러리를 참여시키겠다는 취지의 이야기를 하고 에이치원메디 입찰

실무자 이○○에게 들러리 참가를 요청하자 이○○는 이를 승인하고 정동코퍼레이션을 들러리로 참여시켰다.

146 한편, 글락소스미스클라인 배○○은 입찰일에 유한양행 류○○에게 기초금액 수준으로 투찰하도록 알려주자, 류○○는 배재관이 알려준 금액으로 투찰하였다.

147 순번 2 입찰에서 글락소스미스클라인 배○○은 유한양행이 유찰 없이 낙찰받도록 하기 위해 에이치원메디 이○○에게 들러리 참가 요청을 하자 이○○는 이를 승인하고 정동코퍼레이션 명의로 들러리로 참가하였는바, 1회차 입찰에서 유찰되자 배○○은 이○○에게 2회차 입찰부터 참가하지 않아도 된다고 하여 2회차부터는 참가하지 않았다.

148 한편, 유한양행 류○○는 이 건 입찰에서 글락소스미스클라인으로부터 도움을 받을 수 없을 것으로 생각하고, 평소 알고 있던 비앤씨메디칼 입찰 실무자 오○○에게 연락하여 들러리 참가를 요청하자 오○○은 대표 이○○에게 보고하여 들러리 참가 승인을 받았다.

149 순번 3 입찰에서 글락소스미스클라인 배○○은 PCV10가 백신 독점공급업체(총판)인 광동제약이 입찰에 참가하게 되자 광동제약 입찰 실무자 구○○에게 입찰절차를 알려주는 한편, 광동제약이 유찰 없이 낙찰받도록 하기 위해 구○○에게 들러리를 참여시켜야겠다는 취지의 얘기를 하고 웰팜 입찰 실무자 김○○에게 들러리 참가를 요청하였고 김○○는 이를 승인하였다.

다) 합의의 실행

150 순번 1 입찰에서 낙찰예정자인 유한양행은 기초금액 수준으로 투찰하고, 에이치원메디 이성호는 정동코퍼레이션 명의로 들러리로 참가하여 예가초과로 탈락하는 수준의 높은 금액으로 투찰하여 탈락하고 유한양행이 낙찰받았다.

151 순번 2 입찰에서 낙찰예정자인 유한양행은 기초금액보다 높은 금액으로 투찰하였고, 정동코퍼레이션과 비앤씨메디칼은 예가초과로 탈락하는 수준의 높은 금액으로 투찰하여 탈락하였는바, 유한양행이 낙찰받았다.

152 순번 3 입찰에서 낙찰예정자인 광동제약은 기초금액보다 높은 금액으로 투찰하였고, 들러리 웰팜은 예가초과로 탈락하는 수준의 높은 금액으로 투찰하여 탈락하였는바, 광동제약이 낙찰받았다.

153 이러한 사실은 배○○ 진술조서(소갑 제2-52호증), 류○○ 진술조서(소갑 제2-53호증), 구○○ 진술조서(소갑 제2-56호증), 이○○ 진술조서 2(소갑 제2-5호증), 이○○ 확인서 2(소갑 제2-7호증), 김○○ 진술조서(소갑 제2-13호증), 이○○ 진술조서(소갑 제2-38호증) 등을 통하여 확인된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2018. 9. 18. 법률 제15784호로 개정되어 2019. 9. 19.에 시행된 것, 이하 '법'이라 한다)[27]

27) 이 사건의 각 입찰은 2013. 2. 26.부터 2019. 10. 8. 기간 동안에 이루어져서 이 기간 중에 부당한 공동행위가 종료되었다고 볼 수 있고, 이 기간 중에 법령의 개정이 있었기는 하나 이 사건에 적용할 조항과 내용은 개정되지 않고 모두 같으므로, 마지막 입찰일(2019. 10. 8.)에 적용되는 법령을 적용한다.

순번	사건번호	시기	종기	입찰 건수
1	2022입담1177	2013. 2.	2019. 4.	20
2	2022입담1152	2015. 3.	2019. 3.	22
3	2022입담1153	2018. 7.	2019. 2.	4
4	2022입담1154	2015. 12.	2019. 6.	14
5	2022입담1155	2016. 4.	2019. 4.	17
6	2022입담1156	2017. 6.	2019. 1.	3
7	2022입담1157	2017. 2.	2018. 6.	6
8	2022입담1158	2015. 9.	2015. 9.	1
9	2022입담1159	2015. 11.	2019. 4.	19
10	2022입담1160	2016. 2.	2019. 10.	42
11	2022입담1161	2016. 6.	2016. 6.	1
12	2022입담1162	2017. 4.	2019. 1.	3
13	2022입담1163	2015. 2.	2019. 7.	13
14	2022입담1164	2016. 6.	2017. 4.	2
15	2022입담1165	2018. 5.	2019. 3.	3

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 7. (생략)
8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위
9. (생략)

2) 법리

154 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ① 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고, ② 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

155 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[28]

156 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해

28) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우에도 포함된다.

157 따라서 사업자들이 회합 등을 통해 공동으로 의견을 교환함으로써 부당한 공동행위의 합의를 이루는 경우 이외에도, 특정 사업자가 다른 사업자들에게 각각 별도의 의사연락을 하여 합의를 이루고 이러한 각각의 합의가 전체적인 합의를 이루는 경우, 일부 사업자들이 먼저 합의를 이룬 후 다른 사업자들에게 별도의 의사연락을 통해 자신들의 합의내용을 전달하고 다른 사업자들이 동 합의에 동참하는 경우도 법 제19조에 따른 합의에 해당된다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

158 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰 또는 경매에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 경쟁제한성

159 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

160 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를

살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[29]

161 한편, 입찰담합은 입찰과정에서 자유로운 가격경쟁을 제한하고 당해 입찰에서 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 영향을 미치는 것임이 분명하므로 특별한 사정이 없는 한 경쟁제한효과가 큰 경성 공동행위이다.[30]

162 입찰담합에 관한 법 제19조 제1항 제8호는 입찰 자체의 경쟁뿐만 아니라 입찰에 이르는 과정에서의 경쟁도 함께 보호하려는 데 취지가 있다. 따라서 사업자들 사이의 합의에 의하여 낙찰예정자를 사전에 결정한 결과 낙찰예정자가 아닌 사업자들이 입찰참가 자체를 포기하게 되었다면, 경쟁이 기능할 가능성을 사전에 전면적으로 없앤 것이 되어 입찰과정에서의 경쟁의 주요한 부분이 제한된 것으로 보아야 하므로 특별한 사정이 없는 한 부당하다.[31]

다) 하나의 공동행위

163 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[32]

다. 피심인들의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

29) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참조
30) 대법원 2017. 3. 16. 선고 2016두61723 판결 참조
31) 대법원 2015. 7. 9. 선고 2013두26804 판결 참조
32) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

164 피심인들은 조달청, 서울의료원 등이 2013년 2월부터 2019년 10월까지 실시한 170건의 백신 구매입찰에서 사전에 입찰별 낙찰예정자, 투찰가격 등을 정하는 의사의 합치가 있었음이 인정되므로 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위를 할 것을 합의한 경우에 해당한다[33].

2) 경쟁제한성 판단

가) 관련시장 획정

165 입찰시장은 입찰 별로 특정 상품·용역에 대한 구매물량·금액이 정해져 있고, 입찰시장에서의 관련시장은 해당 입찰에서 구매하고자 하는 상품·용역과 경쟁관계가 성립되는 시장이며, 경쟁관계라는 것은 수요자 입장에서 대체가능성이 존재하는 상품·용역 간에 성립된다.

166 어떤 수요자가 어떤 상품·용역 사업자를 선정하기 위하여 입찰을 실시하는 경우 그 수요자는 자신이 구매하고자 하는 물량 전체를 당해 입찰에서 구매하게 되며, 그 수요자 입장에서 대체가능성이 있는 상품·용역은 오로지 당해 입찰에 참여한 공급자의 상품·용역으로 한정된다.

167 결국 입찰시장은 개별 입찰 건별로 다른 입찰 건이나 다른 시장과는 완전히 분리되어 존재하는 것이며, 관련시장은 각 개별 입찰 건을 각각 하나의 시장으로 보는 것이 타당하다.

168 따라서 이 사건 관련시장은 조달청이 발주한 170건 각각의 백신 구매 입찰이다.

나) 판단

33) 단, 위 2. 가. 14) 나)에서 살펴본 바와 같이 피심인 보령에 대하여는 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 등을 정하는 의사의 합치가 있었는지 확인하기 곤란하다.

169 피심인들의 이 사건 공동행위는 아래와 같은 사정을 고려할 때, 해당 입찰 시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 행위로 판단된다.

170 첫째, 피심인들은 이 사건 각 공동행위에서 사전에 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격에 대해 합의하였고, 이는 그 성격상 효율성 증대 효과는 기대하기 어려운 반면 경쟁제한 효과만 발생시키는 경성 공동행위에 해당한다.

171 둘째, 피심인들이 이 사건 각 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하고 이를 실행한 행위는 입찰참가자들 간의 경쟁을 통해 거래상대방, 낙찰가격 등을 결정하고자 한 경쟁입찰제도의 취지를 무력화시켜 해당 입찰시장에서의 공정한 경쟁을 저해하였다.

3) 하나의 공동행위인지 여부

172 이 사건 공동행위는 아래와 같은 사정을 고려할 때, 15개 각 사건별로 하나의 공동행위에 해당한다.

173 첫째, 각 사건별 합의의 대상이 질병관리청 등을 수요기관으로 하는 '백신 구매 입찰'로서, 각 낙찰예정자가 낙찰받은 백신 품목이 유사하고 종전에 낙찰받은 품목을 반복적으로 낙찰받는 것으로 볼 때 합의의 대상이 동일하다.

174 둘째, 각 사건별 피심인들이 합의한 낙찰예정자, 들러리 및 투찰가격 결정 방법 등이 입찰담합 기간 동안 거의 유사하고 반복적인 것으로 볼 때 단일한 의사에 따라 합의가 이루어진 것으로 보인다.

175 셋째, 각 사건별 동일한 백신 품목에 대한 각 입찰에서 낙찰예정자와 들러리가 반복적으로 입찰에 참여하였으며, 이러한 행위는 입찰담합 기간 동안 합의 구성원에 큰 변경 없이 단절됨이 없이 계속됐다.

4) 소결

176 보령을 제외한 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

라. 피심인들 주장에 대한 검토

1) 직접적인 의사연락이 없었으므로 입찰담합 관련 합의가 없었다는 주장 관련

177 사건번호 2022입담1165 건의 낙찰(예정)자였던 유한양행과 광동제약은 해당 입찰건의 들러리사와 직접적인 의사연락이 없었으므로 입찰담합 관련 합의가 없었다고 주장한다.

178 살피건대, 유한양행과 광동제약이 들러리사와 직접적인 의사연락이 없었더라도 글락소스미스클라인으로부터 들러리 섭외 관련 통보를 받았고, 그에 대한 반대의사 없이 들러리사가 참여할 것을 인지한 상태로 입찰에 참여하였으므로, 낙찰예정자 및 들러리 관련 묵시적 합의가 있었다고 판단된다.

2) 경쟁의 존재 여부 관련

가) 공동판매계약과 공급확약서 제도로 인하여 경쟁이 존재하지 않는다는 주장 관련

179 이 사건 백신 제조사 및 공동판매사인 피심인들은 공동(독점)판매계약을 체결한 공동판매사(총판)만이 제조사로부터 공급확약서를 받아 낙찰받을 수 있으므로 입찰담합이 없었더라도 다른 사업자가 입찰에 참가하여 낙찰받을 가능성이 없어, 이 사건 입찰에 경쟁이 존재하지 않는다고 주장한다.

180 또한 이 사건 일반 도매상인 피심인들은 기초가격의 100%이하로 낙찰될 경우 제조사가 공급확약서를 발급해주지 않으므로 기초가격 수준으로 낙찰가를 형성할

수밖에 없어, 경쟁을 통해 낙찰가가 낮아질 가능성이 존재하지 않는다고 주장한다.

181 살피건대, 아래와 같은 사정을 고려할 때 피심인들의 주장은 이유 없다.

182 첫째, 특정한 사업자의 낙찰가능성이 낮다는 사정만으로 입찰에서의 경쟁관계가 성립하지 않는다고 단정할 수 없다.

183 백신 제조사와 공동판매사 간 체결된 공동판매계약서를 볼 때, 공동판매사만 낙찰을 받을 수 있다거나 제3의 업체가 공급확약서를 발급받는 것이 불가능한 것으로 볼 수 없다고 판단된다.

184 공동판매계약에따라 공동판매사만이 유통채널에서 최종 판매자가 되어야 하는 것은 아니며, 백신 제조사가 공동판매사에 제품을 공급하고, 공동판매사가 제3의 업체(낙찰자)를 통하여 시중에 유통하는 것도 가능한 것으로 보인다.

185 둘째, 공급확약서는 이행능력을 확인하는 취지로 사기업들 간에 교부되는 서류에 불과할 뿐 일정기간 동안 배타적인 권리를 보장받을 수 있는 서류가 아니다.

186 공급확약서 발급은 입찰을 진행하여 1순위자를 선정한 다음의 문제이므로 일반 도매상들로서는 낙찰이 된다면 공급확약서를 받을 수도 있겠다는 기대를 가지고 입찰 참여가 가능했을 것으로 보이며, 특정한 사업자에게 입찰 참가 의사가 있다는 것만으로도 상대방에게 경쟁압력으로 작용할 수 있다.

나) 제3자단가계약방식에서 정부총량구매방식으로의 공급 방식 변경으로 인해 경쟁이 성립할 수 없다는 주장 관련

187 이 사건 제조사 및 공동판매사인 피심인들은 정부총량구매방식의 입찰에서는 낙찰자가 전국 병·의원까지 백신을 공급하여야 하므로 공동판매사 이외에는 유통이 불가능하여 경쟁이 불성립한다고 주장한다.

188 살피건대, 제3자단가계약방식과 정부총량구매방식은 백신의 구매 및 공급 방식의 차이만 있을 뿐, 입찰찰가자격 및 낙찰자 지위 결정 여부의 본질적인 차이가 존재한다고 보기 어렵고, 정부총량구매방식에서도 위탁방식을 활용한 유통이 가능하므로 피심인들의 주장은 이유 없다.

3) 경쟁제한성이 없다는 주장 관련

189 피심인들은 질병관리본부가 백신 제조사와 협의하여 정해진 기초금액 수준에서 투찰이 이루어지므로 입찰담합을 통해 낙찰가격이 결정되는 것이 아닌바, 경쟁제한성이 없다고 주장한다.

190 살피건대, 아래와 같은 사정을 고려할 때 피심인들의 주장은 이유 없다.

191 첫째, 투찰가격은 각 입찰 참가업체가 자유롭게 결정하여야 하고, 이에 따라 기초금액의 ±2%의 범위에서 경쟁이 가능하므로 가격 변동 가능성은 존재한다.

192 둘째, 기초금액과 낙찰금액에 차이가 적다는 이유만으로 피심인들의 이 사건 공동행위가 백신의 적정한 가격형성에 부당한 영향을 주지 않은 것으로 보기는 어렵다.

193 셋째, 피심인들은 유찰에 따른 재공고 입찰, 또는 수의계약이 시행되어 계약가격이 하락하게 될 경우를 우려하여 백신 입찰이 유찰되지 않도록 하거나, 기초금액과 동일하거나 기초금액을 상회하는 금액으로 낙찰받도록 하여 수익을 극대화하고자 하는 경제적 동기도 있었다고 보인다.

4) 행정지도에 따른 것이라는 주장 관련

194 이 사건 백신 제조사 및 공동판매사인 피심인들은 질병관리본부 담당자들이

NIP 일정을 감안하여 입찰이 빨리 끝날 수 있도록 요청하여, 사실상의 행정지도에 따라 업무 협조 차원에서 들러리를 세운 것이라고 주장한다.

195 살피건대, 질병관리본부 담당자가 NIP시행 차질을 우려하여 유찰되지 않도록 입찰 참여를 독려한 측면은 있으나, 들러리를 세워 응찰하도록 하는 행정지도가 있었다고는 보기 어렵고, 설령 그러한 행정지도가 있었다고 하더라도 법령에 따른 정당한 행위가 아닌 한 법적용 제외사유에 해당하지 아니한다.

5) 유찰방지 등 경쟁촉진적 효과가 발생했다는 주장 관련

196 이 사건 백신 제조사 및 공동판매사인 피심인들은 정부총량구매방식의 백신 공급은 수의계약으로 체결되어야 함에도 경쟁입찰로 진행됨에 따라, 유찰로 인한 NIP 시행 지연을 우려하여 들러리 업체를 세운 것이고, 이로 인해 유찰이 방지되어 NIP가 적기에 신속하게 진행됨으로써 소비자후생이 증대하고 비용이 절감되는 등 경쟁촉진적 효과가 발생하였다고 주장한다.

197 살피건대, 아래와 같은 사정을 고려할 때 피심인들의 주장은 이유 없다.

198 첫째, 2020년 이후 정부총량구매방식의 일부 백신 조달이 수의계약을 체결하는 방식으로 진행된 경우가 있다고 하여 경쟁입찰 방식으로 계약을 체결하는 것이 불가능한 것은 아니며[34], 입찰절차의 공정성 또한 법에서 보호하고자 하는 법익이므로 경쟁입찰로 진행된 이상 들러리를 세워 입찰에 참여하는 것은 다른 업체들로 하

34) 2020년 이후 정부총량구매방식의 백신 계약 체결 방식은 아래 표와 같다.

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">서바릭스(HPV2가)</th><th colspan="2">신플로릭스(PCV10가)</th><th colspan="2">가다실(HPV4가)</th><th colspan="2">프리베나(PCV13가)</th></tr>
<tr><th>선정방식</th><th>계약자</th><th>선정방식</th><th>계약자</th><th>선정방식</th><th>계약자</th><th>선정방식</th><th>계약자</th></tr>
<tr><td>20년</td><td colspan="2">19년 조달계약량
미소진으로 계약 미체결</td><td>일반경쟁</td><td></td><td colspan="2">19년 조달계약량
미소진으로 계약 미체결</td><td>일반경쟁</td><td></td></tr>
<tr><td>21년</td><td>수의계약</td><td></td><td>수의계약</td><td></td><td>수의계약</td><td></td><td>일반경쟁
후
수의계약</td><td></td></tr>
<tr><td>22년</td><td colspan="2">21년 조달계약량
미소진으로 계약 미체결</td><td colspan="2" rowspan="2">21년 조달계약량
미소진으로 계약 미체결</td><td>수의계약</td><td></td><td>일반경쟁</td><td></td></tr>
<tr><td>23년</td><td>일반경쟁</td><td></td><td>수의계약</td><td></td><td>일반경쟁</td><td></td></tr>
</table>

여금 입찰 참여 자체를 단념하게 만드는 것일 뿐만 아니라 실질적으로 담합에 가담한 피심인들만이 입찰에 참여하여 피심인들이 투찰한 가격으로 낙찰되는 것과 같은 효과를 발생시켰는바, 이는 입찰에서의 경쟁 자체를 없애버리는 행위이다.

199 둘째, 질병관리본부 담당자의 관련 법정 증언에 따르면, 이 사건 각 입찰이 유찰되었다고 하더라도, 재입찰이나 수의계약 등을 통해 NIP 시행 일정에 맞춰 백신 조달계약 체결이 충분히 가능하였으며, 그 과정에서 가격변동 가능성이 전혀 없다고 단정할 수 없다.

200 셋째, 설령 이 사건 공동행위로 인하여 입찰절차가 신속하게 진행되는 결과가 발생했다고 하더라도, 그러한 사정만으로는 이 사건 공동행위에 경쟁제한효과를 상쇄하고도 남을 만한 효율성 증대효과가 있다거나 부당성을 부인할 만한 특별한 사정이 있다고 보기 어렵다.

6) 입찰 참여자와 수직적 관계에 있어 공동행위가 성립하지 않는다는 주장 관련

201 사건번호 2022입담1163 건에서 한국백신판매가 입찰에 참여하지 않은 입찰건과 관련하여, 한국백신판매는 다른 일반 도매상들과 동등하게 경쟁하는 수평적 관계가 아닌 수직적 관계에 있으므로, 법 제19조 제1항 후단의 '다른 사업자로 하여금 부당한 공동행위를 행하도록 하는 경우'에만 규율할 수 있는바, 한국백신판매는 일반 도매상들에게 들러리 참여 의사를 문의하거나 참여 요청을 전달하기만 하였으므로 한국백신판매의 행위는 '교사하거나 이에 준하는 행위'가 아닌 '방조행위'에 불과하여 공동행위가 성립하지 않는다고 주장한다.

202 살피건대, 한국백신판매와 일반 도매상들은 이 사건 입찰에 참여하여 낙찰자로 선정되기 위해 서로 경쟁할 수 있고, 한국백신판매가 입찰에 참여할 수 없도록 제한하는 규정도 없으므로 서로 수평적 관계에 있다고 볼 수 있으며, 설령 수직적 관계에 있다고 하더라도 한국백신판매는 낙찰예정자와 들러리를 섭외하는 등 입찰담합에 직접 가담하였으므로 법 제19조 제1항 전단의 부당한 공동행위가 성립한다

고 봄이 타당하다[35].

7) 사후정산(마이너스 세금계산서) 문제가 있어 기존 백신공급업체만 계약을 체결할 수 있다는 주장 관련

203 사건번호 2022입담1161 건의 백신(가다실) 공급과 관련하여, 에스케이디스커버리는 해당 백신의 입찰 특성상(고가형 1[36]) 기존 민수시장에 공급된 백신으로 접종 후 사후정산을 해야 하는바, 기존 백신공급업체만이 매출을 취소하고 마이너스 세금계산서를 발행한 후 보건소를 상대로 다시 세금계산서를 발행할 수 있으므로, 에스케이디스커버리 외 다른 도매상은 공급할 수 없다고 주장한다.

204 살피건대, 재화와 용역을 공급하는 사업자가 변경된 경우에는 새로운 사업자가 세금계산서를 발급할 수 있는바, 세금계산서를 통한 사후정산업무가 복잡할 수는 있겠으나 낙찰업체로 선정된 제3의 업체가 기존에 에스케이디스커버리가 발급한 세금계산서를 취소하고 세금계산서를 발급하는 것이 불가능하지 않으며, 이때 거래과정이 누락되거나 생략되지 아니하여 조세회피 사실이 없는 경우에는 조세범처벌법에 위반된다고도 볼 수 없으므로 피심인의 주장은 이유 없다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

205 피심인들에 대하여 향후 이 사건 각 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제21조에 따라 시정명령을 부과하고, 부당한 공동행위는 원칙적 과징금 부과 대상이며 위반행위로 인한 경쟁질서 저해효과가 중대하므로 법

35) 법원은 '부산광역시 4개 구청의 온나라시스템 구축 입찰담합 건' 관련 재판에서 원고가 다른 회사와 수평적 경쟁관계에 있지 않고 수직적 관계에 있다고 하더라도 그들과 공동으로 한 이 사건 합의에 대하여 공정거래법 제19조 제1항 전단의 부당한 공동행위의 책임을 진다고 판시하였다(서울고법 2014. 12. 12. 선고 2014누1521 판결 참조).

36) 질병관리본부는 에스케이디스커버리의 요청에 따라 가다실에 대하여 기존 민수시장에 풀린 재고를 사용할 수 있도록 하는 새로운 입찰방식을 도입하였고, 이러한 입찰방식을 '고가형 1'이라고 명명하였다.

제22조 및 제55조의3, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[37] 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[38] Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

206 다만, 피심인 보령의 경우 입찰담합 관련 합의 사실에 대한 확인이 곤란하여 법위반 여부의 판단이 불가능하므로 공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙(이하 '사건절차규칙'이라 한다) 제53조 제4호에 따라 심의절차종료한다.

207 또한 피심인 그린비, 그린위드, 신세계케미칼 등 3개사는 각각 2019. 10. 24., 2019. 3. 29., 2015. 10. 31.자로 폐업된 것이 확인되었으므로, 사건절차규칙 제55조 제1항 제1호에 따라 종결처리한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

208 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정에 따라 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

209 따라서 각 사건별 피심인들의 관련매출액은 공동행위 기간 동안 발생한 각 입찰의 계약금액의 합계로 하되, 낙찰이 되지 아니한 입찰의 경우에는 예정가격을,

37) 2019. 3. 12. 대통령령 제29618호로 개정되어 2019. 3. 19.에 시행된 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.
38) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.

납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 관련매출액으로 산정한다[39].

나) 부과기준율

210 이 사건 공동행위는 입찰담합으로 주로 경쟁제한 효과만 나타나는 경우에 해당하고 발주처가 공공기관에 해당하는 등 위반행위의 내용 및 정도 등을 고려할 때 과징금고시 [별표] 세부평가 기준표상 '매우 중대한 위반행위'에 해당하나, 이 사건 입찰의 기초금액은 질병관리본부가 백신 제조사 등과 협의를 통해 결정한 추정가격 내에서 형성되므로 기초가격 수준에서 낙찰가가 정해졌다고 하여 피심인들이 취득한 부당이득의 규모나 거래상대방(발주자)의 피해가 크다고 보기 어려운 점, 질병관리본부 담당자들이 NIP 일정을 감안하여 입찰이 빨리 끝날 수 있도록 요청하여 피심인들은 이에 대한 업무 협조 차원에서 유찰 방지를 위해 공동행위에 이른 측면이 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 5%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

211 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마)의 규정에 따라 공동수급체 구성원으로 낙찰받은 경우에는 지분율이 70% 이상인 피심인은 10분의 1, 지분율 30% 이상 70% 미만인 피심인에 대해서는 10분의 3을 감액하고[40], 각 입찰에서 탈락한 들러리 사업자에 대하여는 들러리 사업자 수가 4개 이하인 경우에는 2분의 1을 감액한다[41].

39) 각 사건 입찰별 피심인별 관련매출액은 <별지>와 같다.
40) 이 사건 입찰 중 공동수급체 구성원으로 낙찰받은 경우는 아래 표와 같다.

순번	사건번호	공고번호	공동수급체 구성원(지분율)		감액
			피심인	피심인 외	
1	2022입담1162	20170403803	녹십자(70%)		10%
2	2022입담1163	20170921728	한국백신판매(80%)		10%
		20180222932	한국백신판매(80%)		10%
		20190214652	한국백신판매(60%)		30%
3	2022입담1165	20190303606	광동제약(80%)		10%

212 이에 따라 산정된 각 사건 피심인별 산정기준은 아래 <표 21>과 같다.

<표 21> 각 사건 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

사건번호	피심인	관련매출액		부과 기준율	산정기준
		감액 적용 전	감액 적용 후		
2022입담 1177	에이치원메디	122,120,631,381	115,482,326,836	5%	5,774,116,342
	정동코퍼레이션	33,862,663,254	32,032,030,527		1,601,601,526
	송정약품	121,057,190,998	60,528,595,499		3,026,429,775
	웰팜	1,050,354,545	525,177,273		26,258,864
2022입담 1152	송정약품	55,473,231,264	55,473,231,264	5%	2,773,661,563
	에이치원메디	33,726,359,955	16,863,179,978		843,158,999
	정동코퍼레이션	14,352,947,582	7,176,473,791		358,823,690
	코리아팜	21,205,677,091	10,602,838,546		530,141,927
2022입담 1153	에이치엘비테라퓨틱스	2,189,321,745	2,189,321,745	5%	109,466,087
	메디원	350,041,818	175,020,909		8,751,045
	새수원약품	350,041,818	175,020,909		8,751,045
	코리아팜	1,839,279,927	919,639,964		45,981,998
2022입담 1154	코리아팜	2,050,846,446	2,050,846,446	5%	102,542,322
	송정약품	1,437,218,482	718,609,241		35,930,462
	팜월드	654,330,182	327,165,091		16,358,255
	에이치엘비테라퓨틱스	175,547,782	87,773,891		4,388,695
2022입담 1155	웰팜	20,851,346,581	20,851,346,581	5%	1,042,567,329
	에이치원메디	10,390,222,400	5,195,111,200		259,755,560
	정동코퍼레이션	3,993,454,000	1,996,727,000		99,836,350
	팜월드	729,726,545	364,863,273		18,243,164
	우리약품	5,959,434,545	2,979,717,273		148,985,864
	태성메디텍	5,959,434,545	2,979,717,273		148,985,864
	인투바이오	594,909,091	297,454,546		14,872,727
	한스피엠아이	594,909,091	297,454,546		14,872,727
2022입담 1156	팜스원	333,080,909	166,540,455	5%	8,327,023
	웰팜	17,510,727	8,755,364		437,768
	하메스	17,510,727	8,755,364		437,768
2022입담 1157	금청약품	1,536,625,146	768,312,573	5%	38,415,629
	코리아팜	944,124,708	472,062,354		23,603,118
2022입담 1158	강승구(새수원약품)	370,109,091	370,109,091	5%	18,505,455
	팜월드	370,109,091	185,054,546		9,252,727
2022입담 1159	팜월드	28,205,364,636	28,205,364,636	5%	1,410,268,232
	지엔팜	27,919,364,636	13,959,682,318		697,984,116
	웰던팜	4,900,545,455	2,450,272,728		122,513,636
2022입담 1160	비앤씨메디칼	12,337,666,388	9,327,959,645	5%	466,397,982
	에디팜	12,337,666,388	6,383,402,833		319,170,142
	김종산(삼성바이오약품)	50,581,364	25,290,682		1,264,534

41) 이 사건 각 입찰에서 탈락한 들러리 사업자 수는 모두 4개 이하이다.

2022입담 1161	에스케이디스커버리	12,068,181,818	12,068,181,818	5%	603,409,091
	정동코퍼레이션	12,068,181,818	6,034,090,909		301,704,545
2022입담 1162	녹십자	52,720,090,909	50,884,972,727	5%	2,544,248,636
	에이치원메디	18,351,181,818	9,175,590,909		458,779,545
	정동코퍼레이션	34,368,909,091	17,184,454,546		859,222,727
2022입담 1163	에이치원메디	206,860,559,009	177,720,878,623	5%	8,886,043,931
	정동코퍼레이션	53,632,569,864	53,632,569,864		2,681,628,493
	에이치엘비테라퓨틱스	216,418,048,918	110,707,382,096		5,535,369,105
	강승구(새수원약품)	46,737,533,545	23,763,458,636		1,188,172,932
	새수원약품	215,635,467,191	107,817,733,596		5,390,886,680
	송정약품	4,646,790,909	2,323,395,455		116,169,773
	메디원	117,197,091	58,598,546		2,929,927
	한국백신판매	275,706,653,464	179,894,605,301		8,994,730,265
2022입담 1164	송정약품	8,251,407,591	4,125,703,796	5%	206,285,190
	정동코퍼레이션	3,644,318,182	1,822,159,091		91,107,955
	보령바이오파마	8,260,454,546	4,130,227,273		206,511,364
2022입담 1165	유한양행	8,092,109,090	8,092,109,090	5%	404,605,455
	광동제약	9,501,818,182	8,551,636,364		427,581,818
	정동코퍼레이션	8,063,438,385	4,031,719,193		201,585,960
	비앤씨메디칼	5,176,654,545	2,588,327,273		129,416,364
	웰팜	9,501,818,182	4,750,909,091		237,545,455
	글락소스미스클라인	17,593,927,272	8,796,963,636		439,848,182

2) 1차 조정

213 피심인들은 1차 조정 관련 해당 사유가 없으므로 위 <표 21>의 피심인별 산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

214 다만, 피심인 하메스는 과거 5년간 법위반으로 과징금부과 조치를 1회 받고[42] 위반횟수 가중치의 합산이 2.5점이므로 위 <표 21>의 산정기준에서 10%를 가산한다.

3) 2차 조정

215 피심인들은 심사관의 조사 단계부터 공정거래위원회의 심리 종결일까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가) 규정

42) 이 사건의 직권조사일은 2019. 11. 22.이므로 2014. 11. 22. ~ 2019. 11. 21.이 최근 5년에 해당하며, 피심인 하메스는 2016. 6. 1. 공정거래위원회로부터 과징금부과 조치를 받았다(의결 제2016-150호).

에 따라 각 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한다.

216 다만, 피심인 보령바이오파마는 심사관의 조사 단계에서 행위사실을 부인하였으나, 심리 종결 전에 의견서를 통해 행위사실을 모두 인정한 점을 감안하여 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (나) 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 10%를 감경한다.

217 이에 따라 산정된 각 사건 피심인별 2차 조정된 산정기준은 아래 <표 22>와 같다.

<표 22> 각 사건 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

사건번호	피심인	산정기준	1차조정	2차조정	2차 조정 산정기준
2022입담 1177	에이치원메디	5,774,116,342	-	△20%	4,619,293,073
	정동코퍼레이션	1,601,601,526	-	△20%	1,281,281,221
	송정약품	3,026,429,775	-	△20%	2,421,143,820
	웰팜	26,258,864	-	△20%	21,007,091
2022입담 1152	송정약품	2,773,661,563	-	△20%	2,218,929,251
	에이치원메디	843,158,999	-	△20%	674,527,199
	정동코퍼레이션	358,823,690	-	△20%	287,058,952
	코리아팜	530,141,927	-	△20%	424,113,542
2022입담 1153	에이치엘비테라퓨틱스	109,466,087	-	△20%	87,572,870
	메디원	8,751,045	-	△20%	7,000,836
	새수원약품	8,751,045	-	△20%	7,000,836
	코리아팜	45,981,998	-	△20%	36,785,599
2022입담 1154	코리아팜	102,542,322	-	△20%	82,033,858
	송정약품	35,930,462	-	△20%	28,744,370
	팜월드	16,358,255	-	△20%	13,086,604
	에이치엘비테라퓨틱스	4,388,695	-	△20%	3,510,956
2022입담 1155	웰팜	1,042,567,329	-	△20%	834,053,863
	에이치원메디	259,755,560	-	△20%	207,804,448
	정동코퍼레이션	99,836,350	-	△20%	79,869,080
	팜월드	18,243,164	-	△20%	14,594,531
	우리약품	148,985,864	-	△20%	119,188,691
	태성메디텍	148,985,864	-	△20%	119,188,691
	인투바이오	14,872,727	-	△20%	11,898,182
	한스피엠아이	14,872,727	-	△20%	11,898,182

2022입담 1156	팜스원	8,327,023	-	△20%	6,661,618
	웰팜	437,768	-	△20%	350,215
	하메스	437,768	10%	△20%	385,236
2022입담 1157	금청약품	38,415,629	-	△20%	30,732,503
	코리아팜	23,603,118	-	△20%	18,882,494
2022입담 1158	강승구(새수원약품)	18,505,455	-	△20%	14,804,364
	팜월드	9,252,727	-	△20%	7,402,182
2022입담 1159	팜월드	1,410,268,232	-	△20%	1,128,214,585
	지엔팜	697,984,116	-	△20%	558,387,293
	웰던팜	122,513,636	-	△20%	98,010,909
2022입담 1160	비앤씨메디칼	466,397,982	-	△20%	373,118,386
	에디팜	319,170,142	-	△20%	255,336,113
	김종산(삼성바이오약품)	1,264,534	-	△20%	1,011,627
2022입담 1161	에스케이디스커버리	603,409,091	-	△20%	482,727,273
	정동코퍼레이션	301,704,545	-	△20%	241,363,636
2022입담 1162	녹십자	2,544,248,636	-	△20%	2,035,398,909
	에이치원메디	458,779,545	-	△20%	367,023,636
	정동코퍼레이션	859,222,727	-	△20%	687,378,182
2022입담 1163	에이치원메디	8,886,043,931	-	△20%	7,108,835,145
	정동코퍼레이션	2,681,628,493	-	△20%	2,145,302,795
	에이치엘비테라퓨틱스	5,535,369,105	-	△20%	4,428,295,284
	강승구(새수원약품)	1,188,172,932	-	△20%	950,538,345
	새수원약품	5,390,886,680	-	△20%	4,312,709,344
	송정약품	116,169,773	-	△20%	92,935,818
	메디원	2,929,927	-	△20%	2,343,942
	한국백신판매	8,994,730,265	-	△20%	7,195,784,212
2022입담 1164	송정약품	206,285,190	-	△20%	165,028,152
	정동코퍼레이션	91,107,955	-	△20%	72,886,364
	보령바이오파마	206,511,364	-	△10%	185,860,227
2022입담 1165	유한양행	404,605,455	-	△20%	323,684,364
	광동제약	427,581,818	-	△20%	342,065,455
	정동코퍼레이션	201,585,960	-	△20%	161,268,768
	비앤씨메디칼	129,416,364	-	△20%	103,533,091
	웰팜	237,545,455	-	△20%	190,036,364
	글락소스미스클라인	439,848,182	-	△20%	351,878,545

4) 부과과징금의 결정

218 피심인 송정약품의 경우 의결일 직전 사업연도 사업보고서상 자본잠식상태에 있는 점을 감안하여 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가. (1) (가) 규정에 따라 2차 조정 산정

기준의 50%를 감경한다.

219 각 사건별 합의를 주도하지 아니하고 들러리로만 참여하여 낙찰받지 아니한 피심인들[43]에 대하여는 취득한 부당이득이 없으므로 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가. (1) (나) 2) 규정에 따라 2차 조정 산정기준의 10%를 감경한다.

220 이 사건에서 제조사 및 총판을 제외한 일반 도매상[44]들은 해당 백신 공급시장에서 열위의 지위에 있고, 중소기업자로서 매출규모 대비 2차 조정된 산정기준 비율이 과다하여 비례·평등 원칙에 위배된다고 판단되므로, 일반 도매상들에 대하여는 과징금고시 Ⅳ. 4 .가. (2) (나) 2) 규정에 따라 10%를 감경한다.

221 사건번호 2022입담1156 건에서 피심인 웰팜, 하메스 등 2개사는 각각 2차 조정 산정기준이 1백만 원 이하이므로 과징금고시 Ⅳ. 4. 마. 규정에 따라 해당 사건에서의 과징금을 면제한다.

222 이에 따라 산정된 각 사건 피심인별 부과과징금에서 과징금 고시 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 1백만 원 미만의 금액을 버리고 결정한 부과과징금은 아래 <표 23>과 같다.

43) 각 사건별 부당이득이 없는 들러리 사업자는 아래 표와 같다.

순번	사건번호	부당이득이 없는 들러리 사업자
1	2022입담1177	송정약품, 웰팜
2	2022입담1152	신세계케미칼, 에이치원메디, 정동코퍼레이션, 코리아팜
3	2022입담1153	메디원, 새수원약품, 코리아팜
4	2022입담1154	송정약품, 팜월드, 에이치엘비테라퓨틱스
5	2022입담1155	에이치원메디, 정동코퍼레이션, 팜월드, 우리약품, 태성메디텍, 인투바이오, 한스피엠아이
6	2022입담1156	팜스원, 웰팜, 하메스
7	2022입담1157	금청약품, 코리아팜
8	2022입담1158	팜월드
9	2022입담1159	지엔팜, 웰던팜
10	2022입담1160	김종산(삼성바이오약품)
11	2022입담1161	정동코퍼레이션
12	2022입담1162	에이치원메디, 정동코퍼레이션
13	2022입담1163	새수원약품, 송정약품, 메디원
14	2022입담1164	송정약품, 정동코퍼레이션
15	2022입담1165	정동코퍼레이션, 비앤씨메디칼, 웰팜

44) <표 1> 참조

<표 23> 각 사건 피심인별 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

사건번호	피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금
2022입담 1177	에이치원메디	4,619,293,073	△10%	4,157,000,000
	정동코퍼레이션	1,281,281,221	△10%	1,153,000,000
	송정약품	2,421,143,820	△70%	726,000,000
	웰팜	21,007,091	△20%	16,000,000
2022입담 1152	송정약품	2,218,929,251	△60%	887,000,000
	에이치원메디	674,527,199	△20%	539,000,000
	정동코퍼레이션	287,058,952	△20%	229,000,000
	코리아팜	424,113,542	△20%	339,000,000
2022입담 1153	에이치엘비테라퓨틱스	87,572,870	△10%	78,000,000
	메디원	7,000,836	△20%	5,000,000
	새수원약품	7,000,836	△20%	5,000,000
	코리아팜	36,785,599	△20%	29,000,000
2022입담 1154	코리아팜	82,033,858	△10%	73,000,000
	송정약품	28,744,370	△70%	8,000,000
	팜월드	13,086,604	△20%	10,000,000
	에이치엘비테라퓨틱스	3,510,956	△20%	2,000,000
2022입담 1155	웰팜	834,053,863	△10%	750,000,000
	에이치원메디	207,804,448	△20%	166,000,000
	정동코퍼레이션	79,869,080	△20%	63,000,000
	팜월드	14,594,531	△20%	11,000,000
	우리약품	119,188,691	△20%	95,000,000
	태성메디텍	119,188,691	△20%	95,000,000
	인투바이오	11,898,182	△20%	9,000,000
	한스피엠아이	11,898,182	△20%	9,000,000
2022입담 1156	팜스원	6,661,618	△20%	5,000,000
	웰팜	350,215	△20%	면제
	하메스	385,236	△20%	면제
2022입담 1157	금청약품	30,732,503	△20%	24,000,000
	코리아팜	18,882,494	△20%	15,000,000
2022입담 1158	강승구(새수원약품)	14,804,364	△10%	13,000,000
	팜월드	7,402,182	△20%	5,000,000
2022입담 1159	팜월드	1,128,214,585	△10%	1,015,000,000
	지엔팜	558,387,293	△20%	446,000,000
	웰던팜	98,010,909	△20%	78,000,000
2022입담 1160	비앤씨메디칼	373,118,386	△10%	335,000,000
	에디팜	255,336,113	△10%	229,000,000
	김종산(삼성바이오약품)	1,011,627	△20%	0
2022입담 1161	에스케이디스커버리	482,727,273	-	482,000,000
	정동코퍼레이션	241,363,636	△20%	193,000,000
2022입담 1162	녹십자	2,035,398,909	-	2,035,000,000
	에이치원메디	367,023,636	△20%	293,000,000
	정동코퍼레이션	687,378,182	△20%	549,000,000

2022입담 1163	에이치원메디	7,108,835,145	△10%	6,397,000,000
	정동코퍼레이션	2,145,302,795	△10%	1,930,000,000
	에이치엘비테라퓨틱스	4,428,295,284	△10%	3,985,000,000
	강승구(새수원약품)	950,538,345	△10%	855,000,000
	새수원약품	4,312,709,344	△20%	3,450,000,000
	송정약품	92,935,818	△70%	27,000,000
	메디원	2,343,942	△20%	1,000,000
	한국백신판매	7,195,784,212	-	7,195,000,000
2022입담 1164	송정약품	165,028,152	△70%	49,000,000
	정동코퍼레이션	72,886,364	△20%	58,000,000
	보령바이오파마	185,860,227	-	185,000,000
2022입담 1165	유한양행	323,684,364	-	323,000,000
	광동제약	342,065,455	-	342,000,000
	정동코퍼레이션	161,268,768	△20%	129,000,000
	비앤씨메디칼	103,533,091	△20%	82,000,000
	웰팜	190,036,364	△20%	152,000,000
	글락소스미스클라인	351,878,545	-	351,000,000

4. 결론

223 피심인 광동제약, 글락소스미스클라인, 금청약품, 녹십자, 메디원, 보령바이오파마, 비앤씨메디칼, 새수원약품, 송정약품, 에디팜, 에스케이디스커버리, 에이치엘비테라퓨틱스, 에이치원메디, 우리약품, 웰던팜, 웰팜, 유한양행, 인투바이오, 정동코퍼레이션, 지엔팜, 코리아팜, 태성메디텍, 팜스원, 팜월드, 하메스, 한국백신판매, 한스피엠아이, 강승구, 김종산의 위 2. 가.의 행위는 각각 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하고, 피심인 보령에 대하여는 법위반 여부의 판단이 불가능하므로 법 제55조의2 및 사건절차규칙 제53조 제4호를 적용하며, 피심인 그린비, 그린위드, 신세계케미칼은 각각 폐업하여 시정조치 등의 이행 확보가 불가능하다고 인정되므로 법 제55조의2 및 사건절차규칙 제55조 제1항 제1호를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 8월 30일

의 장	위 원 장	한 기 정
	주심위원	고 병 희
	위 원	정 진 욱
	위 원	김 성 삼
	위 원	이 정 희
	위 원	김 동 아
	위 원	서 정
	위 원	조 성 진

<별지> 각 사건 입찰별 피심인별 관련매출액

1. 사건번호 2022입담1177 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자				관련매출액*
		에이치원메디	정동코퍼레이션	송정약품	웰팜	
1	20130224561	★		○		
2	20130320672	★		○		
3	20140623655	★		○		
4	20150223368	★		○		
5	20160109955	★		○		
6	20160342606	★		○		
7	20160342647	★		○		
8	20160614111	★	○			
9	20170126666	○	★			
10	20170209394		★	○		
11	20170317834		★	○		
12	20170320451		★	○		
13	20170322325		★	○		
14	20180227968		★	○		
15	20180511400		★	○		
16	20180511471		★	○		
17	20180524977	★		○		
18	20190128424	★		○		
19	20190330329	★		○		
20	20190406282	★			○	
합계						139,045,420,089

* 관련매출액: 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액(총액입찰의 경우에는 계약금액, 단가입찰의 경우에는 납품대금을 합산한 것)을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 경우에는 예정가격을 관련매출액으로 산정하였다(이하 같음).

<비고> ★: 낙찰자, ○: 들러리(탈락 또는 유찰인 경우 낙찰예정자 포함), △: 입찰에는 참여하지 않고 들러리를 섭외한 자(이하 같음)

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
에이치원메디	122,120,631,381
정동코퍼레이션	33,862,663,254
송정약품	121,057,190,998
웰팜	1,050,354,545

2. 사건번호 2022입담1152 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자					관련매출액
		송정약품	신세계 케미칼	에이치원 메디	정동 코퍼레이션	코리아팜	
1	20150300358	★	○				
2	20150300462	★	○				
3	20150342569	★	○				
4	20160311661	★		○			
5	20160433658	★		○		○	
6	20160433678	★		○		○	
7	20160533618	★		○		○	
8	20160533631	★		○		○	
9	20161227673	★			○		
10	20170116044	★		○			
11	20170208026	★		○			
12	20170209347	★		○			
13	20170212601	★		○			
14	20170918886	★				○	
15	20180307390	★			○	○	
16	20180320252	★			○		
17	20180510499	★		○			
18	20180600876	★		○			
19	20180600890	★		○			
20	20190123522	★			○		
21	20190128364	★			○		
22	20190330488	★			○		
합계							55,473,231,264

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
송정약품	55,473,231,264
신세계케미칼	7,011,227,363
에이치원메디	33,726,359,955
정동코퍼레이션	14,352,947,582
코피아팜	21,205,677,091

3. 사건번호 2022입담1153 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자				관련매출액
		에이치엘비 테라퓨틱스	메디원	새수원약품	코리아팜	
1	20180705639	★	○	○		
2	20190124565	★			○	
3	20190125393	★			○	
4	20190131038	★			○	
합계						2,189,321,745

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
에이치엘비테라퓨틱스	2,189,321,745
메디원	350,041,818
새수원약품	350,041,818
코리아팜	1,839,279,927

4. 사건번호 2022입담1154 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자				관련매출액
		코리아팜	송정약품	팜월드	에이치엘비 테라퓨틱스	
1	20151217778	★	○			
2	20160410101	★	○			
3	20160433670	★	○			
4	20170206843	★	○			
5	20170214737	★		○		
6	20170217268	★	○	○		
7	20180306926	★	○			
8	20180528968	★	○			
9	20180529001	★	○			
10	20190113510	★		○		
11	20190125095	★			○	
12	20190128259	★		○		
13	20190523986	★	○			
14	20190538772	★			○	
합계						2,050,846,446

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
코리아팜	2,050,846,446
송정약품	1,437,218,482
팜월드	654,330,182
에이치엘비테라퓨틱스	175,547,782

5. 사건번호 2022입담1155 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자								관련매출액
		웰팜	에이치원메디	정동코퍼레이션	팜월드	우리약품	태성메디텍	인투바이오	한스피엠아이	
1	20160410051	★	○							
2	20160413113	★	○							
3	20160433663	★	○							
4	20160533626	★	○							
5	20170232601	★	○							
6	20170322240	★	○							
7	20170608640	★	○							
8	20170608735	★			○					
9	20180510796	★	○							
10	20180626328	★	○							
11	20180628282	★	○							
12	20190113541	★		○						
13	20190116153	★		○						
14	20190300724	★		○						
15	20190330415	★		○						
16	20190405861	★				○	○			
17	20190417196	★		○* (1회차)				○	○	
합계										20,851,346,582

* 정동코퍼레이션은 1회차 입찰(유찰)에서만 들러리로 참가했으므로 1회차 입찰 예정가격을 관련매출액으로 한다.

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
웰팜	20,851,346,581
에이치원메디	10,390,222,400
정동코퍼레이션	3,993,454,000
팜월드	729,726,545
우리약품	5,959,434,545
태성메디텍	5,959,434,545
인투바이오	594,909,091
한스피엠아이	594,909,091

6. 사건번호 2022입담1156 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자				관련매출액
		그린비	팜스원	웰팜	하메스	
1	20170608707	★	○			
2	20180510425	★	○			
3	20190124579	★		○	○	
합계						350,591,636

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
그린비	350,591,636
팜스원	333,080,909
웰팜	17,510,727
하메스	17,510,727

7. 사건번호 2022입담1157 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자			관련매출액
		그린위드	금청약품	코리아팜	
1	20170207339	★	○		
2	20170209483	★	○		
3	20170211438	★	○		
4	20180600835	★		○	
5	20180600851	★		○	
6	20180609766	★		○	
합계					2,480,749,855

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
그린위드	2,480,749,855
금청약품	1,536,625,146
코리아팜	944,124,708

8. 사건번호 2022입담1158 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자		관련매출액
		강승구	팜월드	
1	20150825095	★	○	
합계				

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
강승구	370,109,091
팜월드	370,109,091

9. 사건번호 2022입담1159 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자			관련매출액
		팜월드	지엔팜	웰던팜	
1	20151100869	★	○		
2	20160119652	★	○		
3	20160342175	★	○		
4	20160501884	★	○		
5	20160617951	★	○		
6	20170125449	★	○		
7	20170206899	★	○		
8	20170207269	★	○		
9	20170322520	★	○		
10	20170704258	★	○		
11	20180114551	★	○		
12	20180528752	★	○	○	
13	20180600808	★	○		
14	20180815348	★		○	
15	20181132015	★	○		
16	20190113804	★	○		
17	20190122989	★	○		
18	20190342380	★	○		
19	20190405741	★	○		
합계					28,205,364,636

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
팜월드	28,205,364,636
지엔팜	27,919,364,636
웰던팜	4,900,545,455

10. 사건번호 2022입담1160 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자			관련매출액	비고*
		비앤씨메디칼	에디팜	김종산		
1	20160119790	★	○			
2	20160717957(43)	★	○			
3	20160717957(44)	★	○			
4	20160717957(34)	○	○			유찰
5	20160915226(34)	○	○			탈락
6	20161023990	○	★	○		
7	20170800780(46)	○	★			
8	20170804436(44)	○	○			탈락
9	20170804436(56)	○	○			탈락
10	20170804436(57)	○	○			유찰
11	20170811113(64)	★	○			
12	20170900562(62)	★	○			
13	20170900562(57)	○	○			탈락
14	20180826527(1)	○	○			탈락
15	20180921053(46)	○	○			탈락
16	20180921057(45)	○	○			탈락
17	20180921057(51)	○	○			탈락
18	20180921057(70)	○	○			탈락
19	20180921057(74)	○	○			탈락
20	20180921057(50)	○	○			탈락
21	20180921062(75)	★	○			
22	20180921062(76)	★	○			
23	20181009405(66)	★	○			
24	20181009405(61)	○	○			탈락
25	20181109797(52)	★	○			
26	20181109817(47)	★	○			
27	20181109817(63)	★	○			
28	20190905578(45)	○	○			탈락
29	20190905588(49)	★	○			
30	20190905588(56)	★	○			

31	20190905588(59)	★	○			
32	20190905588(43)	○	○			탈락
33	20190905588(46)	○	○			탈락
34	20190905588(47)	○	○			탈락
35	20190905588(48)	○	○			유찰
36	20190905601(44)	★	○			
37	20190905695(58)	★	○			
38	20190905695(55)	○	○			탈락
39	20190905695(57)	○	○			탈락
40	20190905695(60)	○	○			탈락
41	20190919897(48)	○	★			
42	20190931049(1)	○	○			탈락
합계					12,337,666,388	

* 공고번호 20160717957(34)과 20160915226(34), 20170804436(57)과 20170900562(57), 20190905588(48)과 20190919897(48)은 각각 유찰되어 재입찰한 동일한 건이고, 입찰담합에 참여한 피심인이 동일하므로 1회 입찰 건(유찰된 건)은 관련매출액에서 제외하였다. 또한, 입찰담합에 참여한 피심인들은 모두 탈락하고 타사가 낙찰받은 경우 타사의 계약금액(총액입찰의 경우에는 계약금액, 단가입찰의 경우에는 납품대금을 합산한 것)으로 관련매출액을 산정하였다.

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
비앤씨메디칼	12,337,666,388
에디팜	12,337,666,388
김종산	50,581,364

11. 사건번호 2022입담1161 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자		관련매출액
		에스케이디스커버리	정동코퍼레이션	
1	20160600509	★	○	
합계				

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
에스케이디스커버리	12,068,181,818
정동코퍼레이션	12,068,181,818

12. 사건번호 2022입담1162 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자			관련매출액
		녹십자	에이치원메디	정동코퍼레이션	
1	20170403803	★	○		
2	20180510543	★		○	
3	20190124539	★		○	
합계					52,720,090,909

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
녹십자	52,720,090,909
에이치원메디	18,351,181,818
정동코퍼레이션	34,368,909,091

13. 사건번호 2022입담1163 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자								관련매출액
		에이치원메디	정동코퍼레이션	에이치앨비테라퓨틱스	강승구	새수원약품	송정약품	메디원	한국백신판매	
1	20150201502	★		○					△	
2	20150201556			★	○			○	△	
3	20150223488			○	★				△	
4	20150412610	○		★			○		△	
5	20160119815	★		○	○				△	
6	20160433276			○	★				△	
7	20170707503	★		○		○			△	
8	20170708039			★		○			△	
9	20170921728			○					★	
10	20180222932			○					★	
11	20180723871	★		○		○			△	
12	20190214652					○			★	
13	20190640570	○	★	○		○			△	
합계										275,706,653,464

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
에이치원메디	206,860,559,009
정동코퍼레이션	53,632,569,864
에이치엘비테라퓨틱스	216,418,048,918
강승구	46,737,533,545
새수원약품	215,635,467,191
송정약품	4,646,790,909
메디원	117,197,091
한국백신판매	275,706,653,464

14. 사건번호 2022입담1164 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자				관련매출액
		보령	송정약품	정동코퍼레이션	보령바이오파마	
1	20160616040	★	○* (1회차)	○	△	
2	20170349407	★	○		△	
합계						8,260,454,546

* 송정약품은 1회차 입찰(유찰)에서만 들러리로 참가했으므로 1회차 입찰 예정가격을 관련매출액으로 한다.

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
보령	8,260,454,546
송정약품	8,251,407,591
정동코퍼레이션	3,644,318,182
보령바이오파마	8,260,454,546

15. 사건번호 2022입담1165 건

입찰별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	공고번호	공동행위 가담자						관련매출액
		유한양행	광동제약	정동코퍼레이션	비앤씨메디칼	웰팜	글락소스미스클라인	
1	20180510740	★		○			△	
2	20190124556	★		○* (1회차)	○		△	
3	20190303606		★			○	△	
합계								17,593,927,272

* 정동코퍼레이션은 1회차 입찰(유찰)에서만 들러리로 참가했으므로 1회차 입찰 예정가격을 관련매출액으로 한다.

피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
유한양행	8,092,109,090
광동제약	9,501,818,182
정동코퍼레이션	8,063,438,385
비앤씨메디칼	5,176,654,545
웰팜	9,501,818,182
글락소스미스클라인	17,593,927,272